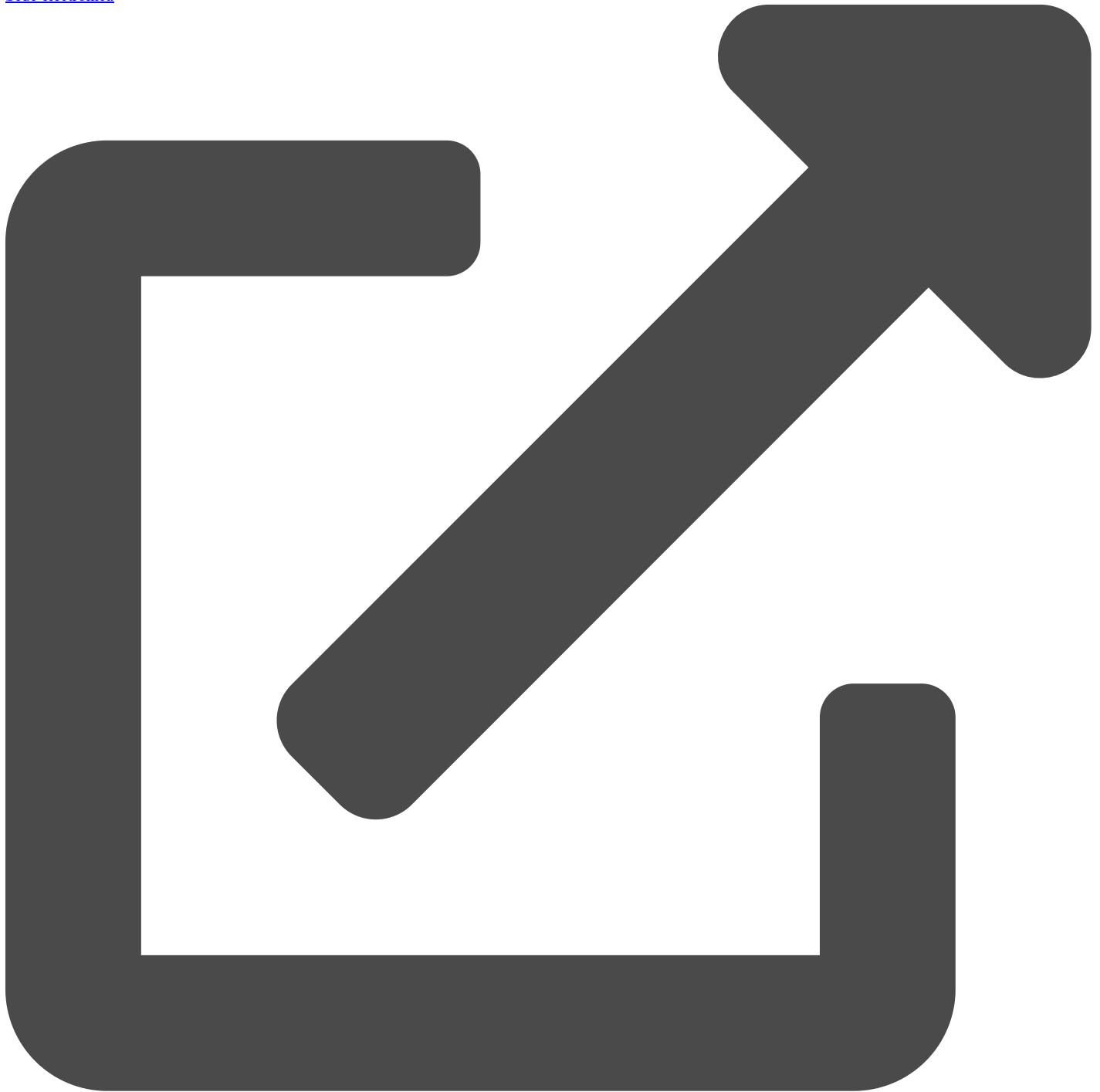


MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

- [Sede electrónica](#)



- [Contacto](#)
- Castellano
 - [English](#)

Formulario del buscador genérico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperación

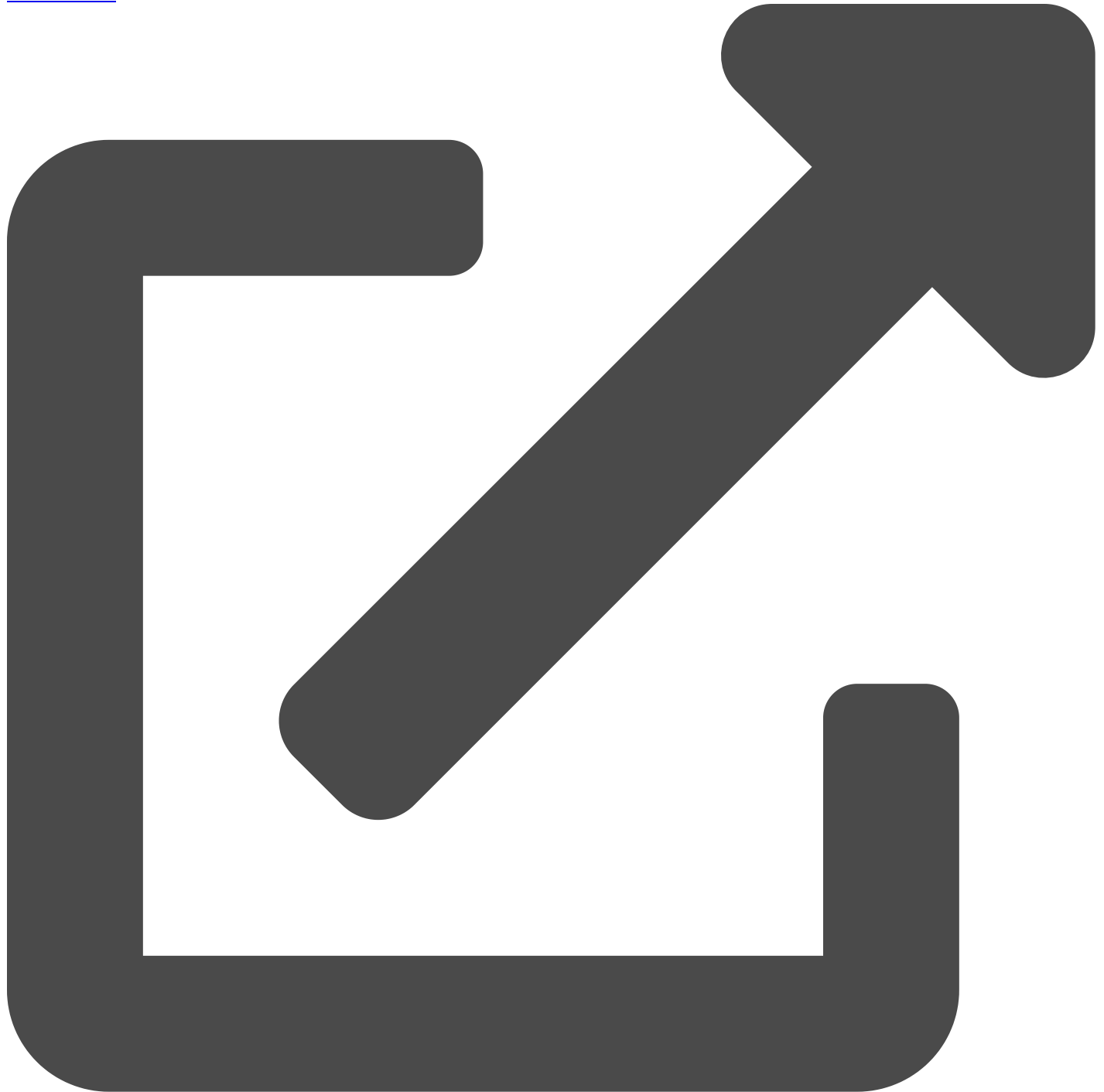
Buscador

[Buscar](#)

Menú

- Castellano
 - [English](#)
- [Consulado](#)
 - [Cónsul General](#)
 - [Demarcación](#)
 - [Horario, localización y contacto](#)
 - [Oficinas asociadas](#)
 - [Ofertas de empleo](#)
 - [Programa cultural](#)
 - [Consejo de Residentes Españoles \(CRE\)](#)

- [Servicios Consulares](#)
- [Ficha país](#)
- [Viajar a Nueva York](#)
 - [Recomendaciones de viaje](#)
 - [Documentación y trámites](#)
 - [Establecerse en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania y Delaware](#)
 - [Trabajar en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania y Delaware](#)
 - [Educación y sanidad](#)
 - [Enlaces de interés](#)
 - [Seguridad y otros aspectos](#)
- [Comunicación](#)
 - [Noticias](#)
- [Conoce España](#)
- [Sede electrónica](#)



- [Contacto](#)

Formulario del buscador genérico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperación

Buscador

[Buscar](#)

- [Consulados](#)
- [Bienvenido](#)

- [Servicios Consulares](#)



Formulario del buscador de los servicios consulares

Categorías servicios



Servicios consulares

Servicios consulares

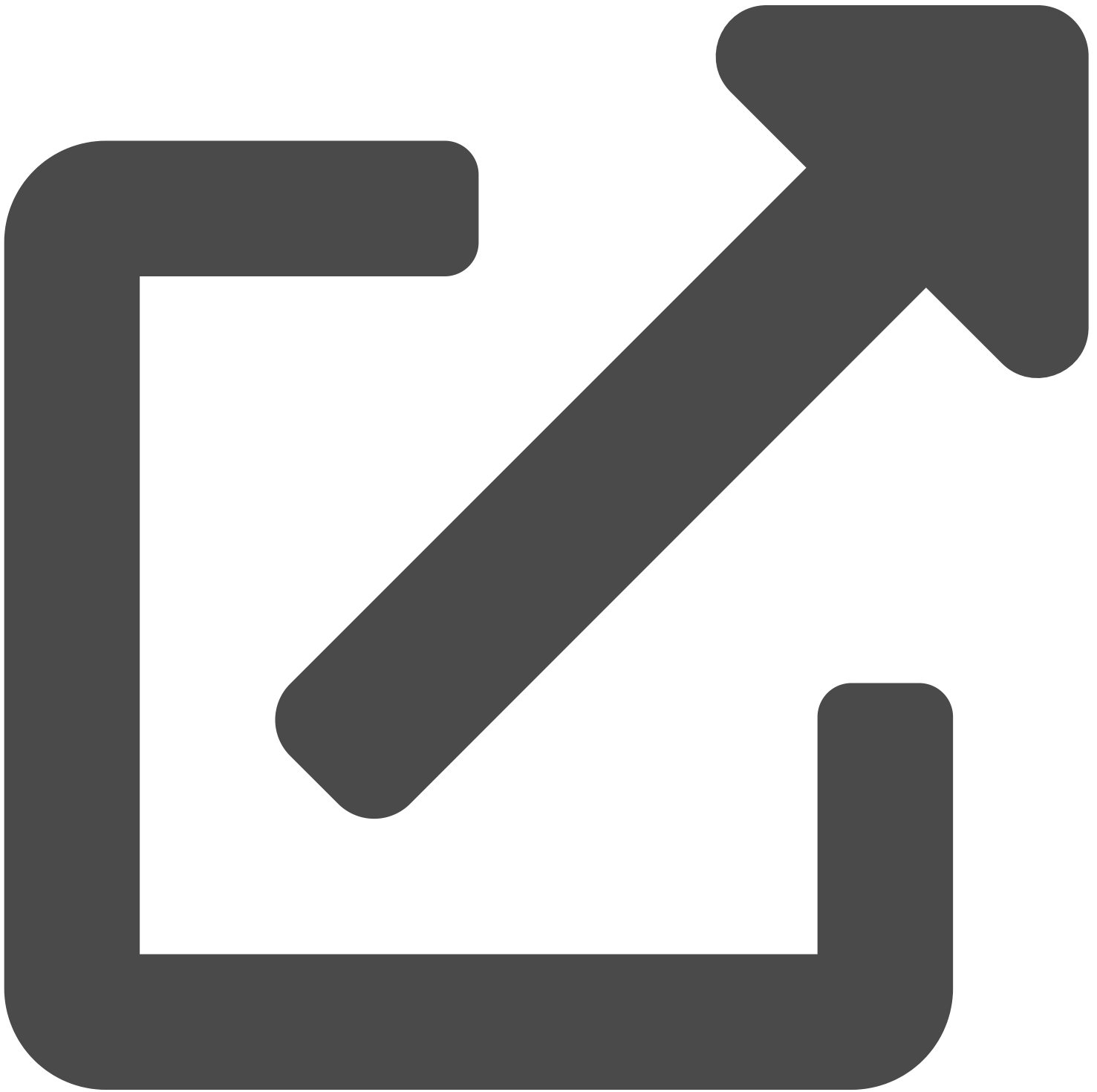
Nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática

¿Quiénes tienen derecho a optar a la nacionalidad española?

Según la [Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática](#)



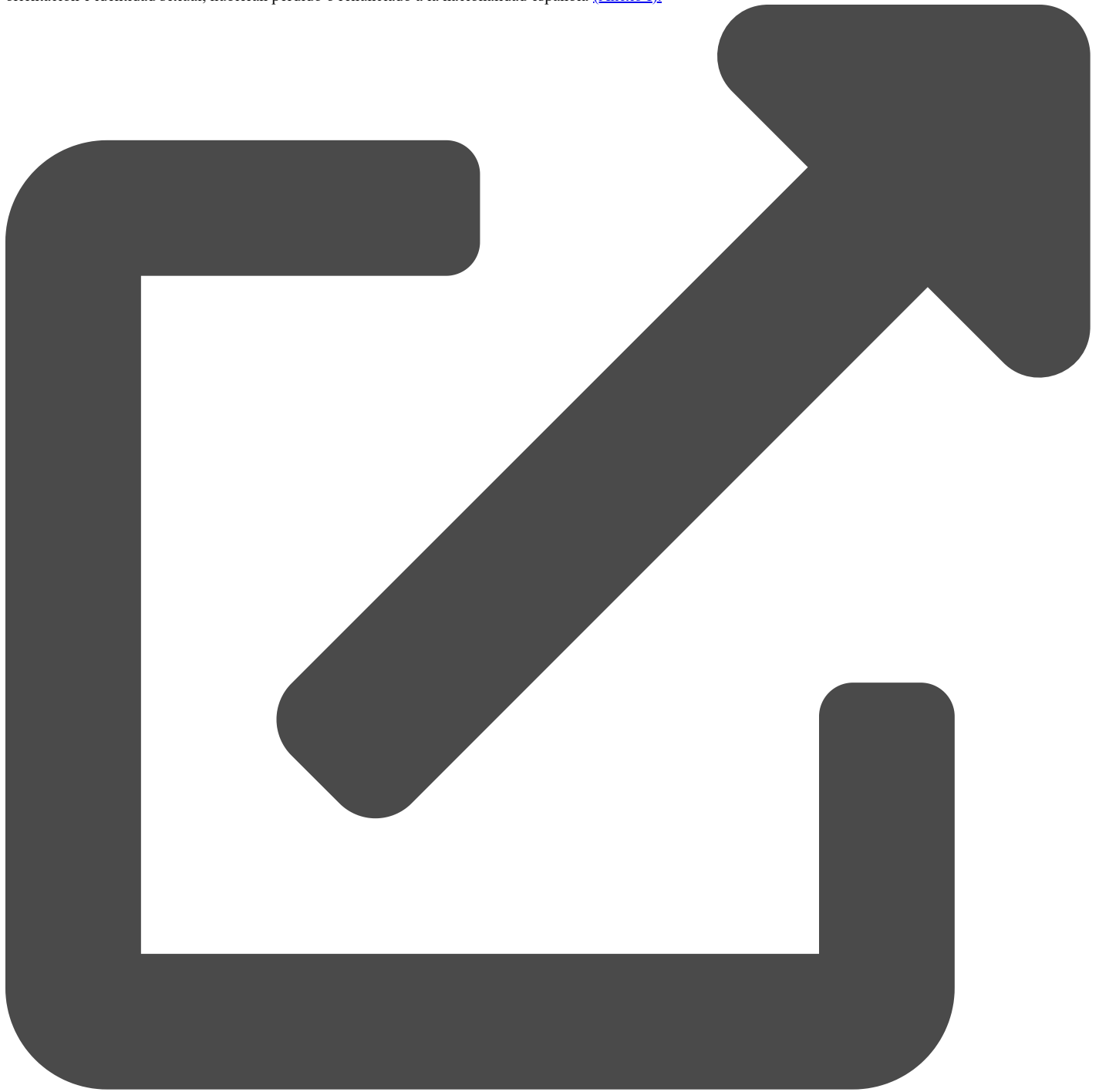
y la Instrucción de 25 octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática



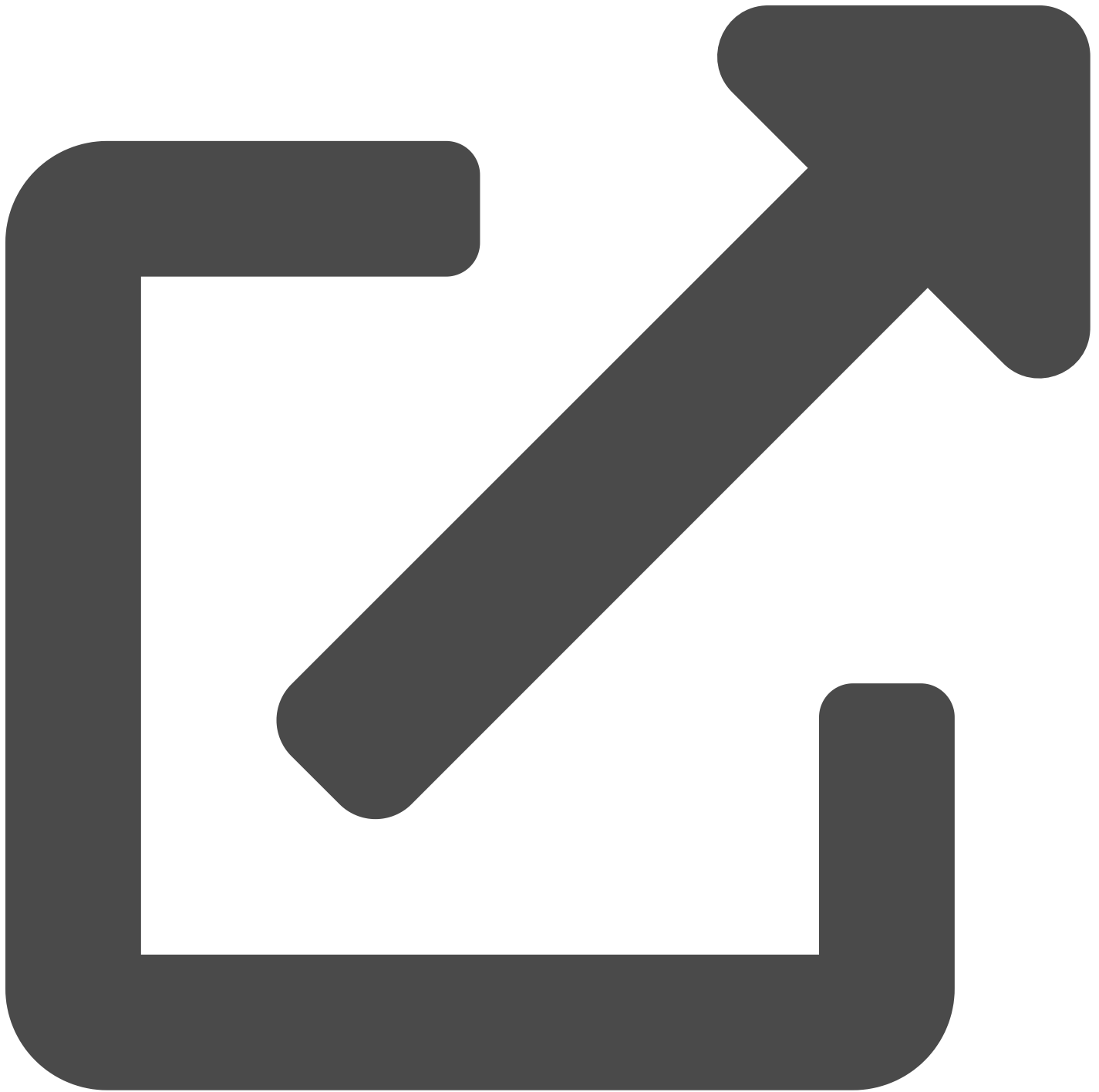
, podrán optar a la nacionalidad española:

- I. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de

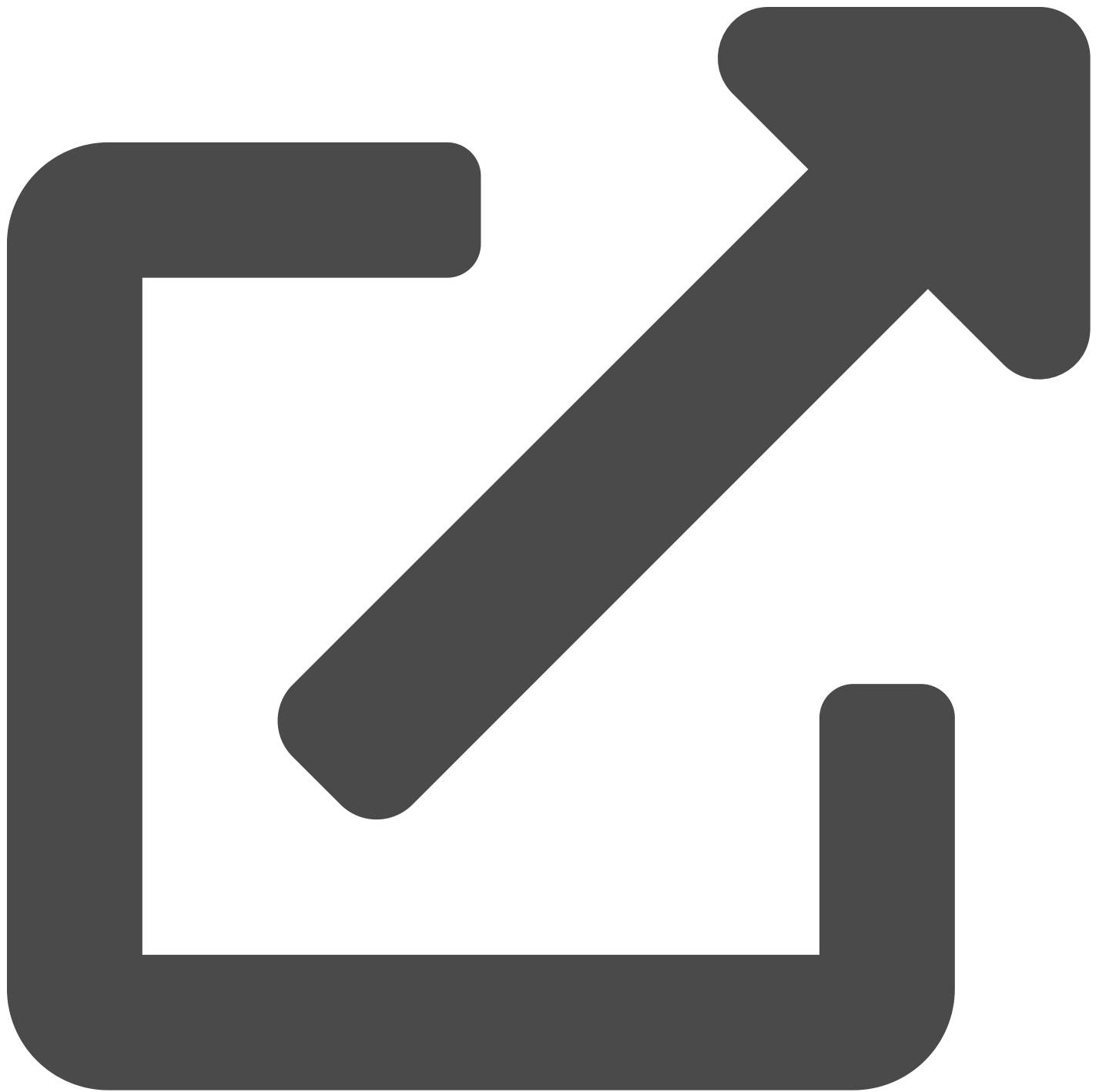
orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española ([Anexo I](#)).



II. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 ([Anexo II](#)).

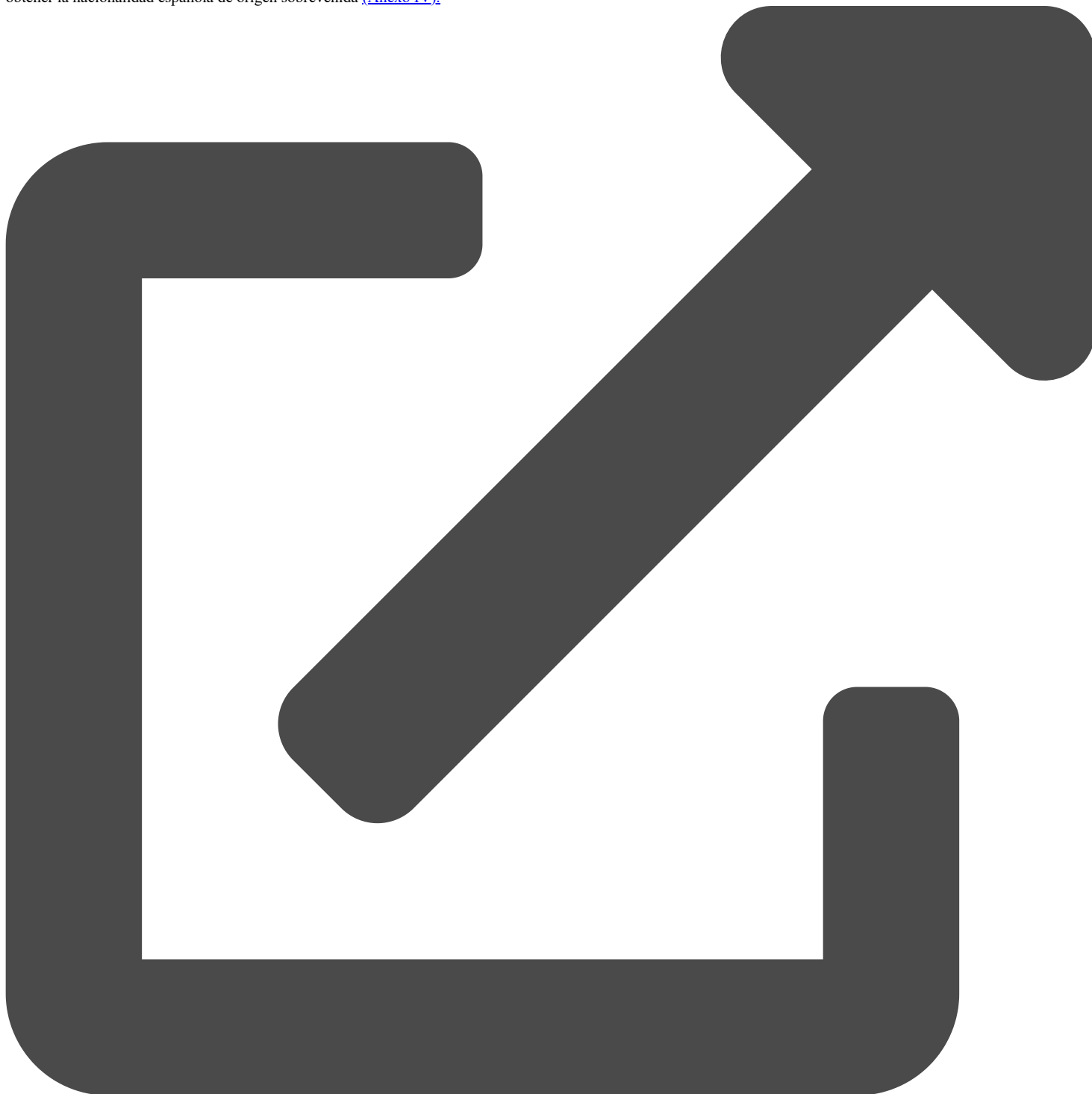


III. Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) o en la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) ([Anexo III](#)).



Asimismo, las personas que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil, así como los hijos menores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española por aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que optaron, a su vez, a la nacionalidad española no de origen en virtud del ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo 20.1.a) del Código Civil por estar bajo la patria potestad de un español, podrán ahora acogerse igualmente a la opción contemplada en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática a fin de

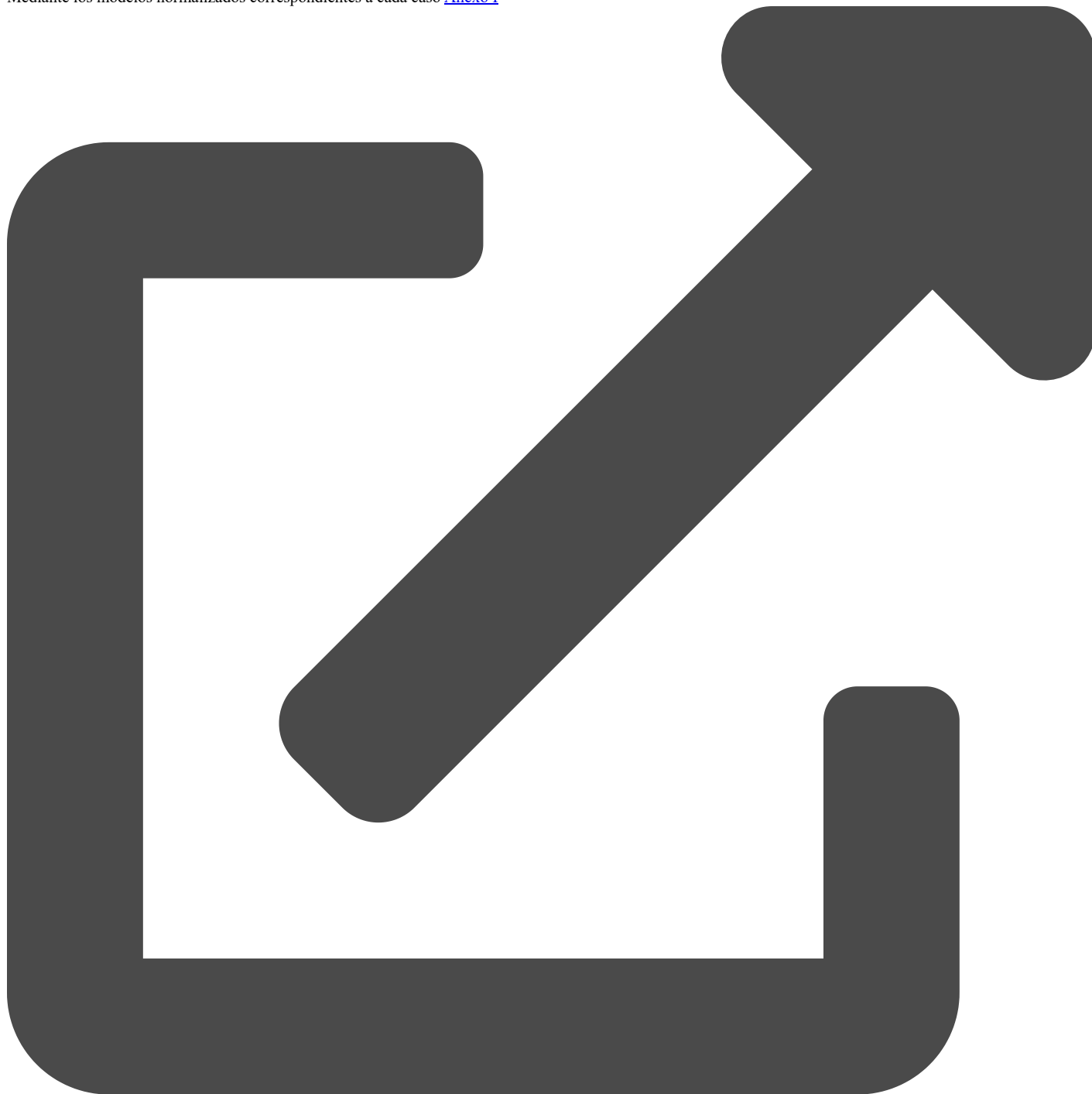
obtener la nacionalidad española de origen sobrevenida ([Anexo IV](#)).



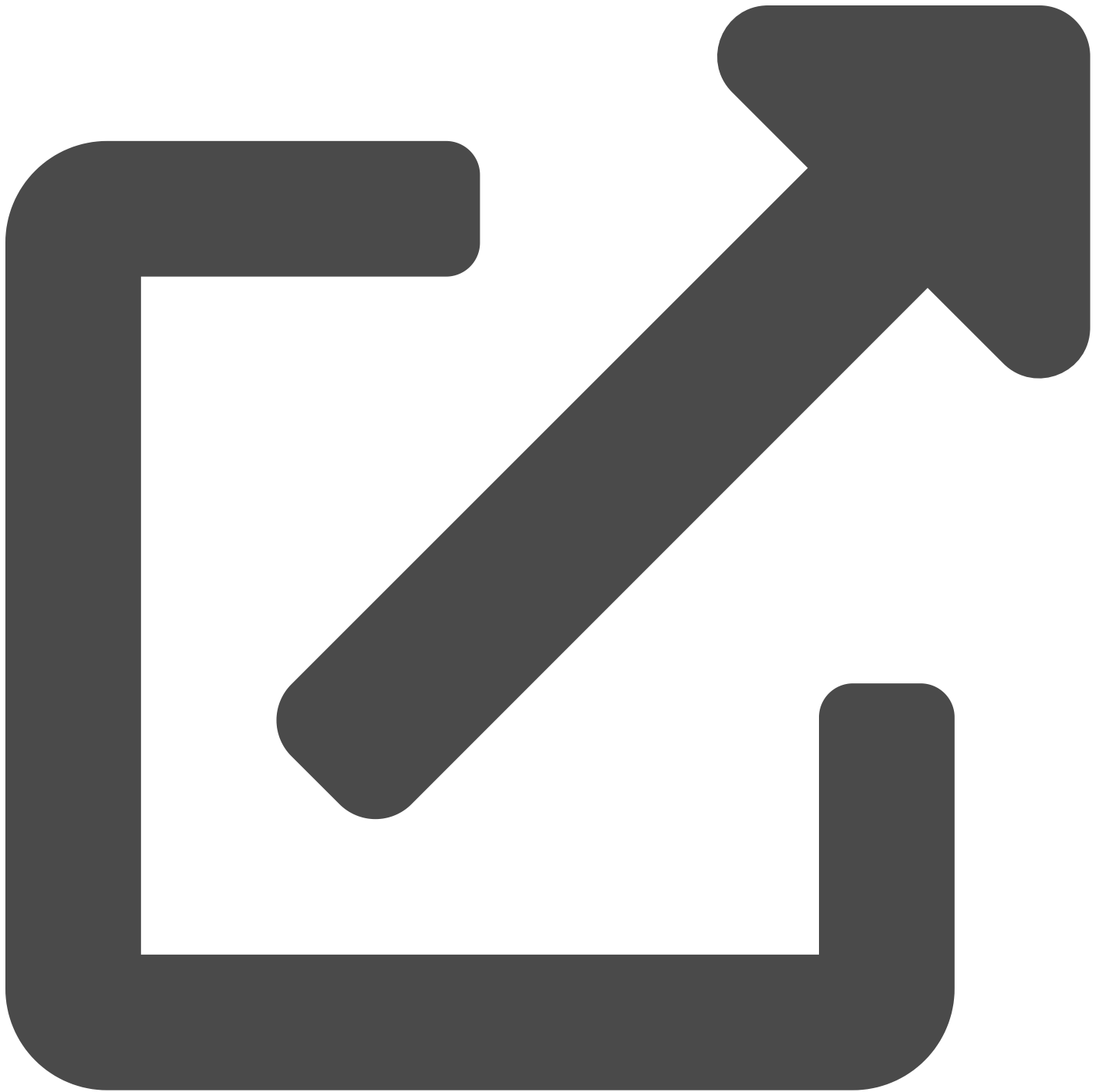
¿Dónde, cómo y cuándo hay que presentar la solicitud?

- Personalmente en el Registro Civil del domicilio del interesado, junto con una fotocopia de dicha solicitud, que será sellada y devuelta al interesado para que le sirva de justificación de haber presentado en plazo la solicitud. Los interesados que se encuentren domiciliados en España deberán realizar el trámite en su Registro Civil correspondiente.

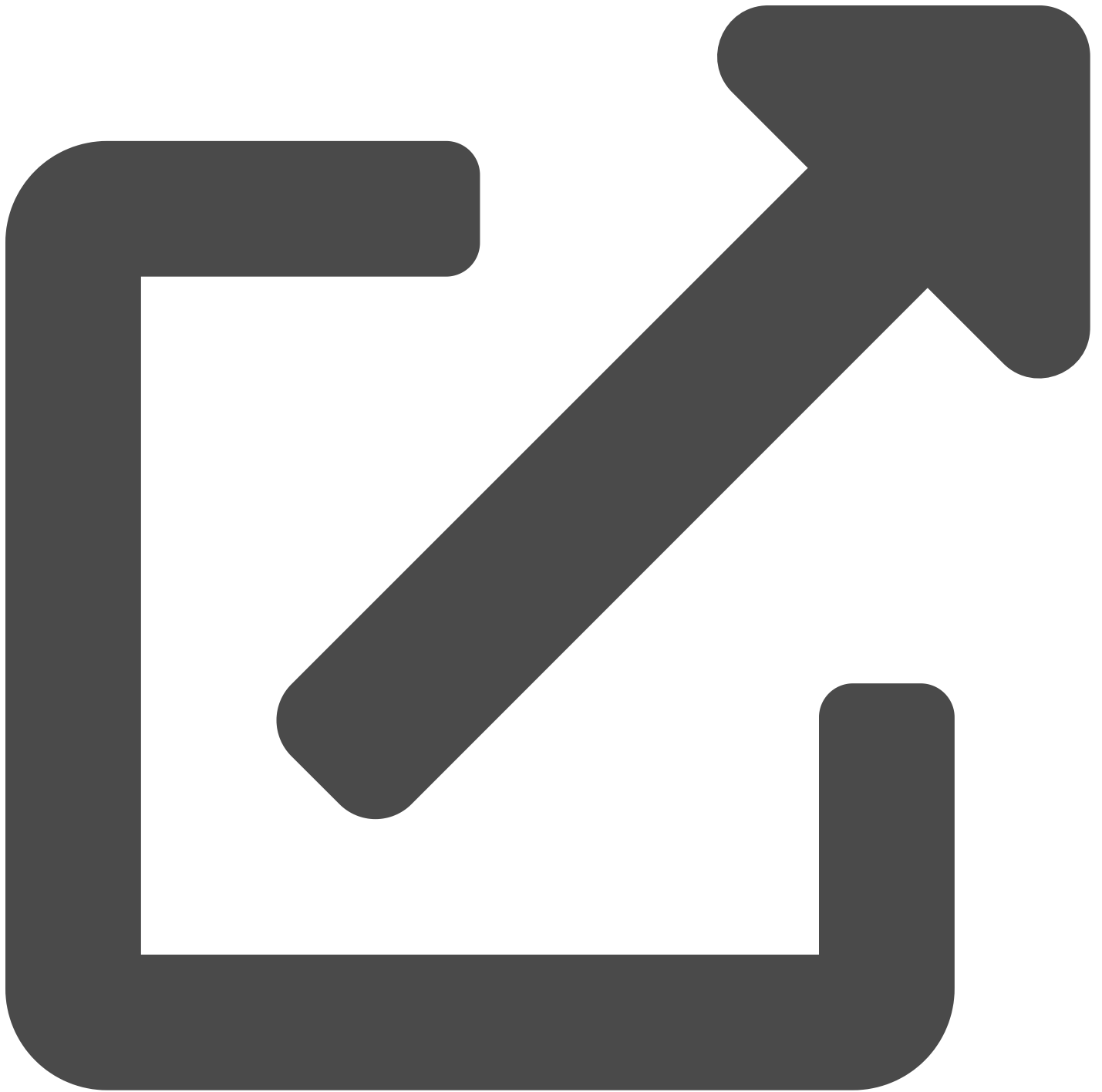
- Mediante los modelos normalizados correspondientes a cada caso [Anexo I](#)



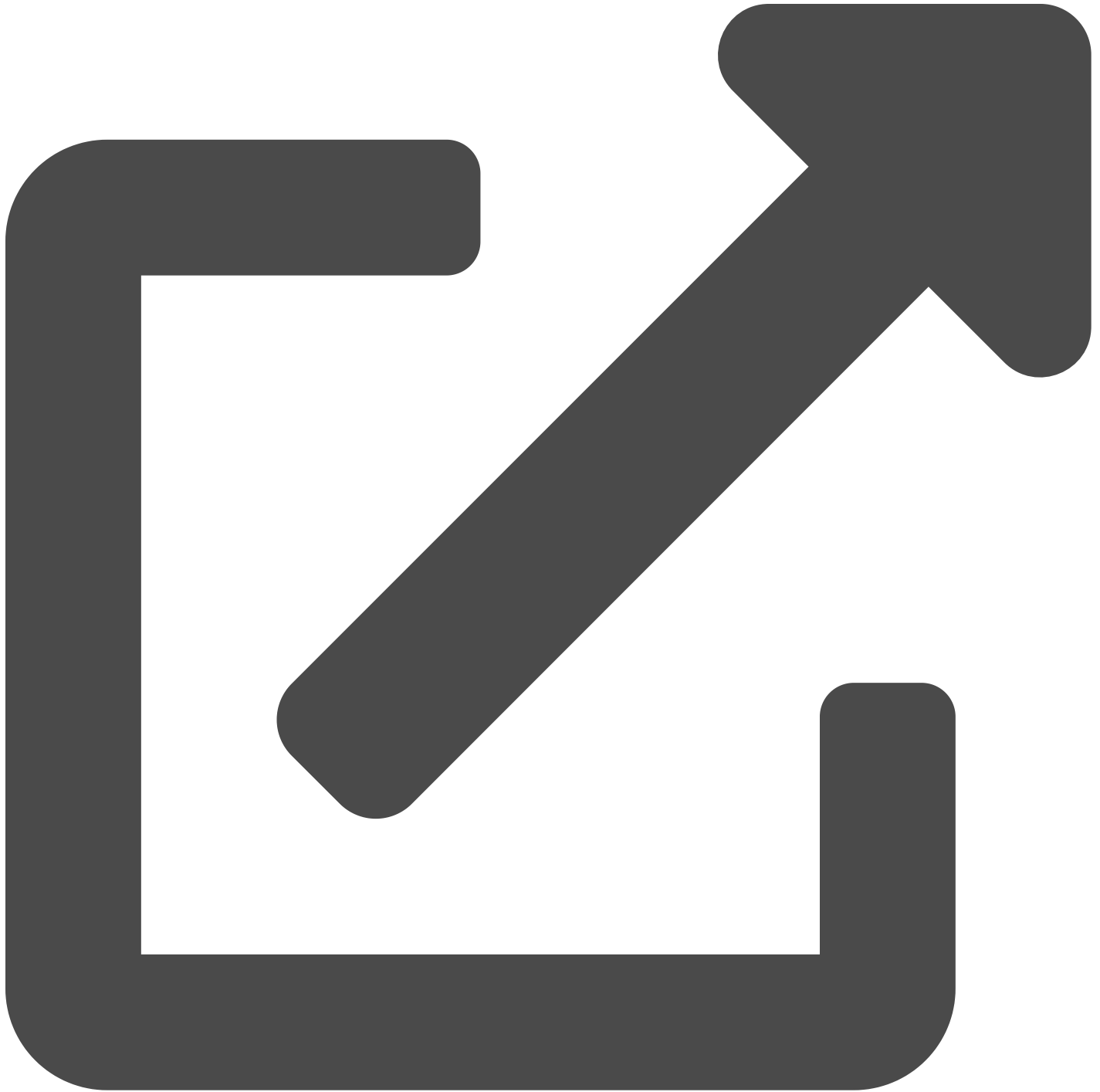
, [Anexo II](#)



, [Anexo III](#)



y [Anexo IV](#)



- En el plazo de tres años a contar desde el 21 de octubre de 2022.

Si al presentarse la declaración de opción no se acreditan los requisitos exigidos, el optante estará obligado a completar la prueba en el plazo de treinta días naturales, contados desde el requerimiento que, a tal fin, se le realice.

Para presentar su solicitud en esta Oficina Consular deberá acudir personalmente a la siguiente dirección con el formulario de solicitud (y fotocopia) junto con la documentación correspondiente:

Para evitar retrasos o demoras en su solicitud, por favor, lea atentamente las instrucciones indicadas en esta sección. Para presentar su solicitud en esta Oficina Consular una vez que disponga de toda la documentación que exige la ley 20/2022, deberá enviar a este correo electrónico una copia escaneada de la misma para su verificación. Dicho envío será en un solo documento, en formato .pdf, en el que se identifique cada uno de los documentos anexados (mediante títulos o etiquetas), y se dirigirá a esta dirección de correo electrónico cog.nuevayork.lmd@maec.es, indicando en el asunto “Memoria Democrática”. **No se revisarán correos que contengan esa documentación en más de un archivo o en un formato distinto a PDF. No se dará información presencial en el Consulado ni tampoco se responderán aquellas preguntas o dudas que estén contestadas en la Web.** En ese mismo correo, deberá remitir una copia escaneada, en otro documento adjunto, de su licencia de conducir de uno de los estados de nuestra demarcación. Únicamente se tramitarán expedientes de residentes en esta demarcación consular (Nueva York, Connecticut, Delaware, Pennsylvania y Nueva Jersey). No se admitirán más medios de prueba de residencia que el indicado en el punto anterior. Si su residencia es en otro Estado, deberá dirigirse al consulado correspondiente. Si toda la documentación recibida por correo electrónico es conforme, se le comunicará por esa misma vía los pasos a seguir, que incluirán una cita en el Consulado. El día de su cita, deberá acudir personalmente a la Sede del Consulado con el formulario de solicitud (y fotocopia) junto con la documentación correspondiente:

¿Qué documentación hay que presentar?

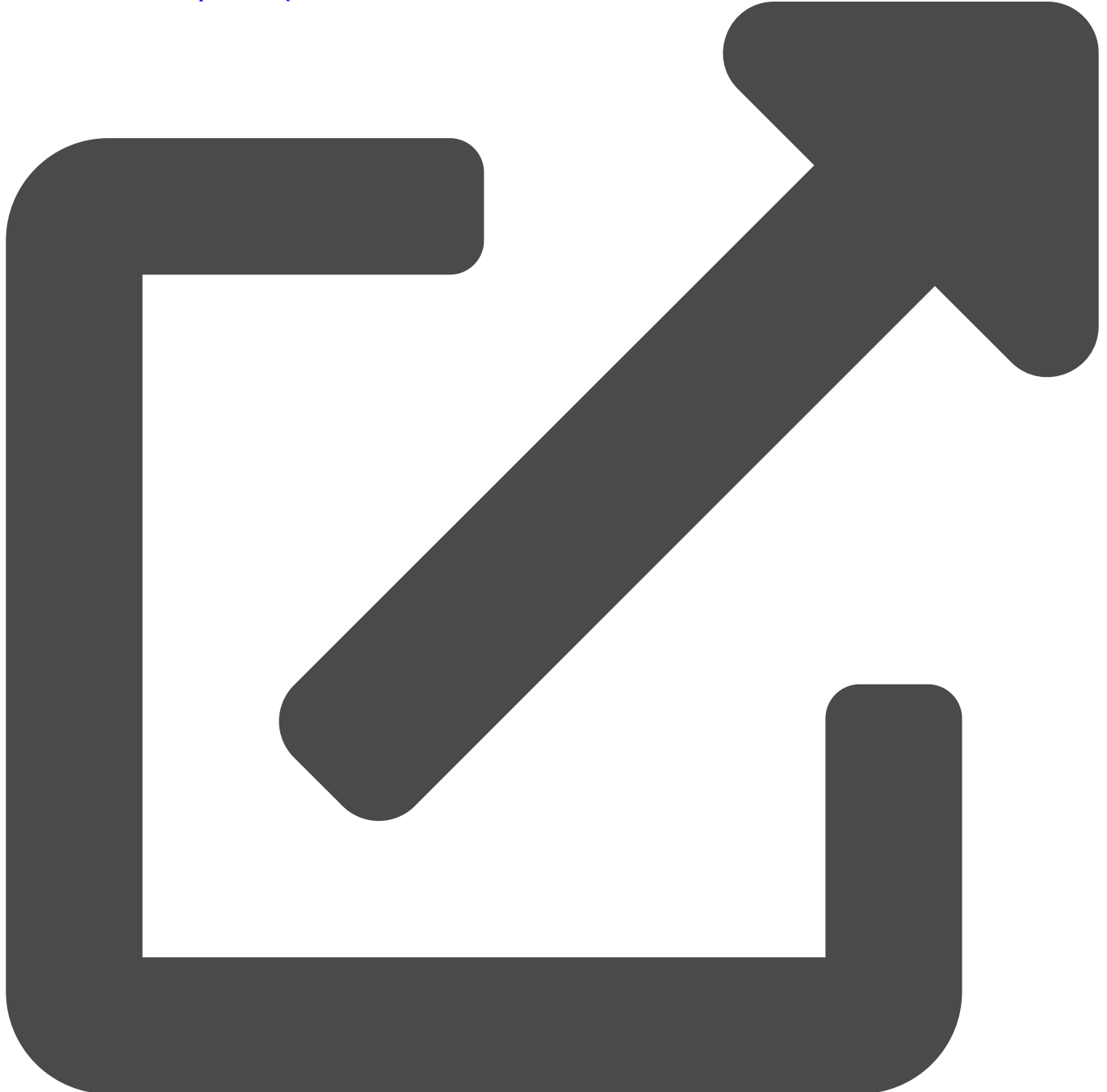
Además de los documentos que se relacionan a continuación para cada uno de los supuestos, la Oficina Consular podrá pedir datos o documentos adicionales cuando sean necesarios para valorar el expediente.

Esta Oficina Consular requiere que los certificados literales de nacimiento españoles no tengan una antigüedad superior a los seis meses. A salvo de lo dispuesto en los tratados internacionales, las certificaciones registrales extranjeras presentadas deberán entregarse debidamente legalizadas o apostilladas. En el caso de países firmantes del Convenio de la Haya, deberá presentarse debidamente apostillado por el país emisor del documento. En el caso de países no firmantes, se requerirá un sello del Ministerio de Exteriores del país que emite el documento y la legalización del Consulado de España en ese mismo país, según sea el caso. De igual modo, deberá aportarse traducción oficial efectuada por órgano o funcionario competente en caso de documentos no redactados en español o inglés. **Muy importante: todos los solicitantes que hayan nacido en esta demarcación consular (estados de Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania) deben aportar los siguientes documentos adicionales en todos los supuestos:-** Certificado de nacimiento del progenitor no español.- Certificado de matrimonio de los progenitores.- Copia simple de los pasaportes de ambos progenitores.- En el caso de que uno o ambos progenitores no haya nacido en Estados Unidos, copia del documento que pruebe su estatus migratorio en el país: visado, Green Card o carta de naturalización.- Todos los documentos deben estar apostillados si no han sido expedidos por el Registro Civil de España o el de Estados Unidos. Tenga en cuenta que no se proporciona información de seguimiento sobre su caso por correo electrónico ni por vía telefónica, deberá esperar a la resolución del mismo.

A salvo de lo dispuesto en los tratados internacionales, las certificaciones registrales extranjeras presentadas deberán entregarse debidamente legalizadas o apostilladas, según sea el caso. De igual modo, deberá aportarse traducción oficial efectuada por órgano o funcionario competente en caso de documentos no redactados en español.

I. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española

A. Anexo I debidamente cumplimentado y firmado.



B. Documento que acredite la identidad del solicitante.

C. Certificación literal de nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil local en que conste inscrita.

- D. Certificación literal de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela del solicitante, que originalmente hubieran sido españoles.
- E. Si la solicitud se formula como nieto/a de abuelo/a originariamente español, certificación literal de nacimiento del padre o madre —el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles— del solicitante.
- F. La acreditación de la condición de exiliado del padre, madre, abuelo o abuela mediante la aportación de alguno de los siguientes documentos:
 - a. Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados que prueba directamente y por sí sola el exilio.
 - b. Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias.
 - c. Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Los documentos numerados en los apartados b) y c) anteriores constituirán prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos:

- 1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida.
- 2. Certificación del registro de matrícula de la Oficina Consular española
- 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras.
- 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.
- 5. Documentación de la época del país de acogida en el que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.

Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, debiendo acreditarse, en estos supuestos, la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto.

Deberá acreditarse la condición de exiliado cuando la salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.

II. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978

A. Anexo II debidamente cumplimentado y firmado.

B. Documento que acredite la identidad del solicitante.

C. Certificación literal de nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil local en que conste inscrita.

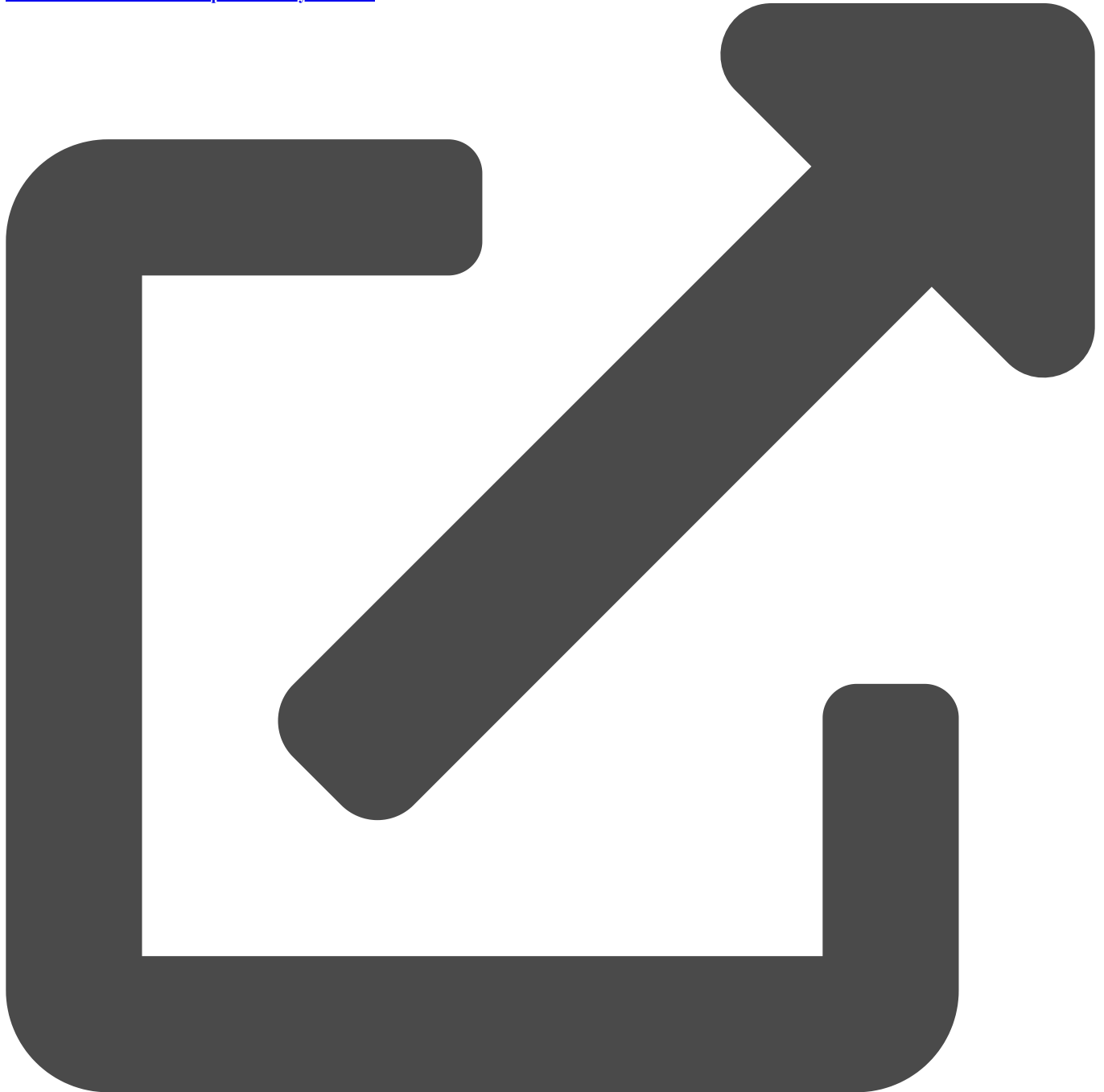
D. Certificación literal de nacimiento de la madre española del solicitante.

E. Certificado literal de matrimonio de la madre con extranjero contraído antes del 29 de diciembre de 1978, expedida por el Registro Civil en que conste inscrito.

F. Para matrimonios formalizados entre el 5 de agosto de 1954 y el 28 de diciembre de 1978, ambos incluidos, documentación que acredite la adquisición por la madre de la nacionalidad del marido y documento acreditativo de la legislación extranjera en materia de adquisición de la nacionalidad por matrimonio vigente en la fecha en que éste tuvo lugar.

III. Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) o en la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007).

1. Anexo III debidamente cumplimentado y firmado.



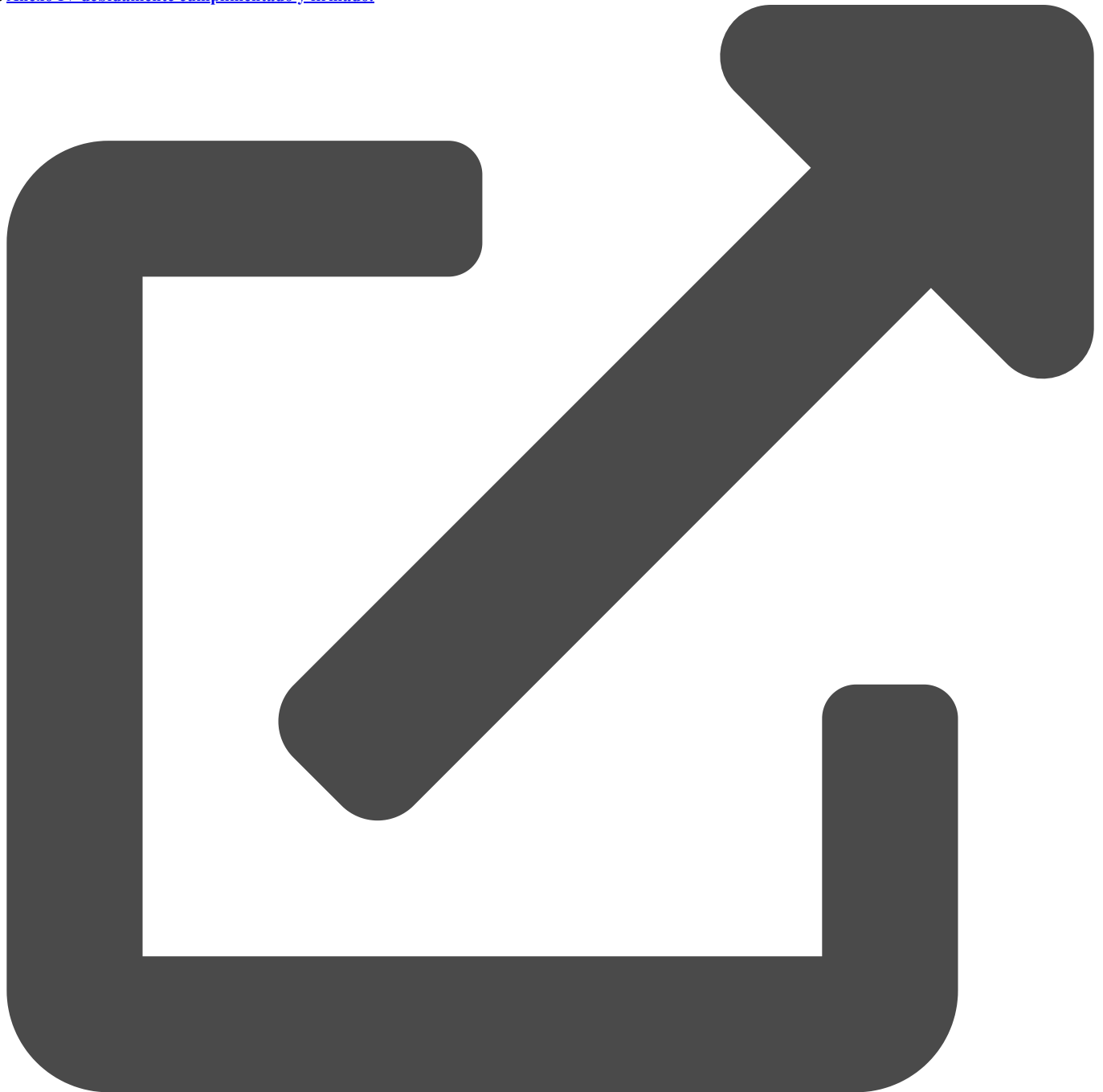
2. Documento que acredite la identidad del solicitante.

3. Certificación literal de nacimiento del solicitante, expedida por el Registro Civil local en que conste inscrita.

4. Certificación literal española de nacimiento del padre o de la madre de los solicitantes mayores de edad que opten a la nacionalidad española, al haberse reconocido a sus progenitores la nacionalidad española de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática de 2022 o la Ley de Memoria Histórica de 2007, cuando la solicitud se presente en un Registro Civil distinto a aquel en el que se encuentra inscrito el nacimiento del padre o de la madre.

IV. Las personas que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil, así como los hijos menores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española por aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que optaron, a su vez, a la nacionalidad española no de origen en virtud del ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo 20.1.a) del Código Civil por estar bajo la patria potestad de un español, podrán ahora acogerse igualmente a la opción contemplada en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, a fin de obtener la nacionalidad española de origen sobrevenida

1. [Anexo IV debidamente cumplimentado y firmado.](#)

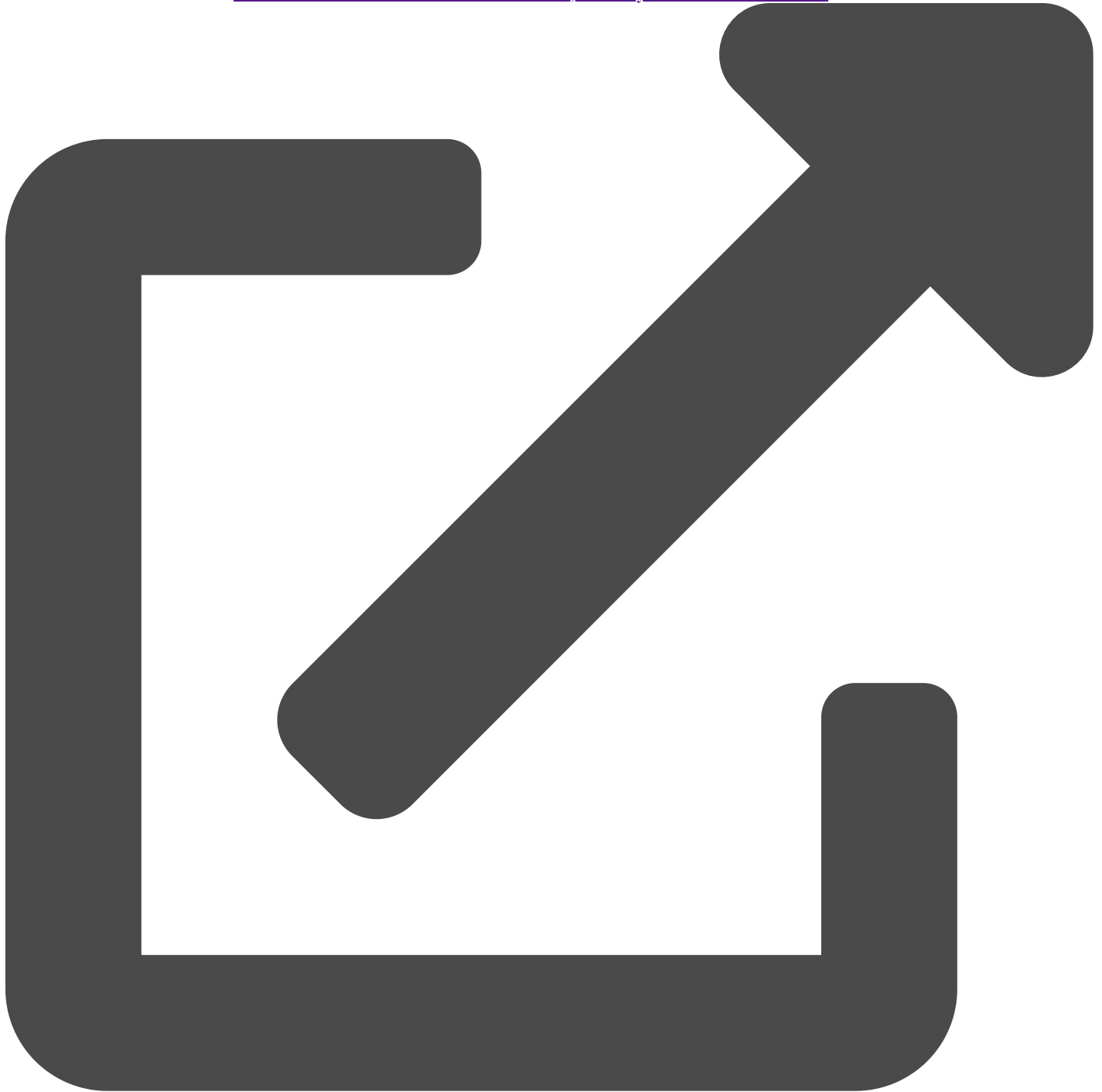


2. Documentación acreditativa correspondiente, en función del supuesto de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV.

¿Dónde se pueden solicitar las certificaciones registrales españolas?

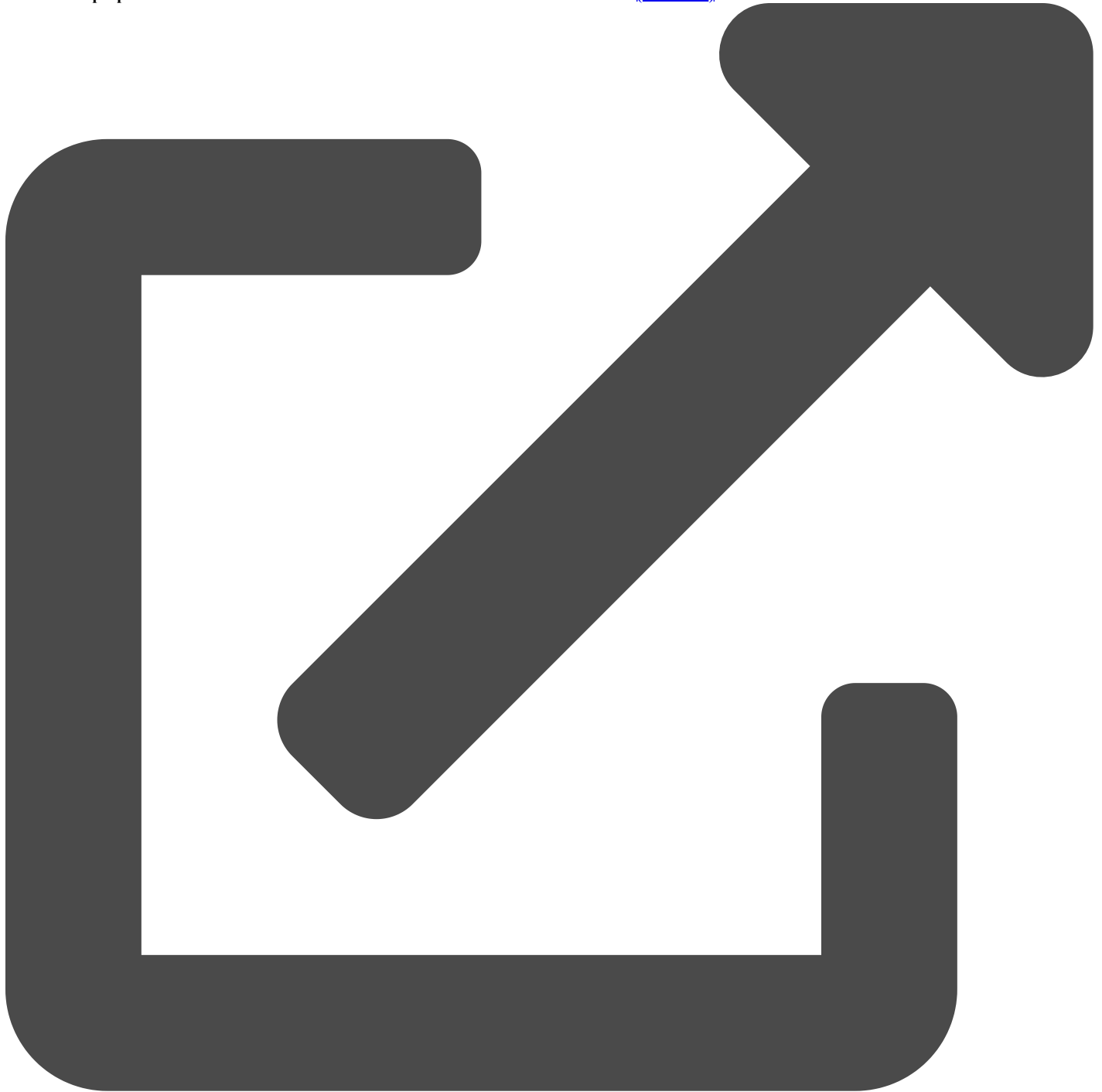
Las certificaciones registrales españolas podrán solicitarse:

- Por vía telemática a través de la [sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes](#)



, haciendo constar expresamente que la certificación se solicita a los efectos de ejercicio del derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática.

- Mediante el propio modelo normalizado de solicitud de certificación literal de nacimiento ([Anexo VI](#))



En los casos en que no exista inscripción de nacimiento de los padres o abuelos, el interesado podrá aportar la partida de bautismo del archivo parroquial o diocesano, junto con el certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el Registro correspondiente. De igual modo, podrá promover el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo previsto en la legislación registral.

¿Cuáles son los requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción?

Para que la adquisición de la nacionalidad española por opción sea válida será necesario:

Que el optante jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.

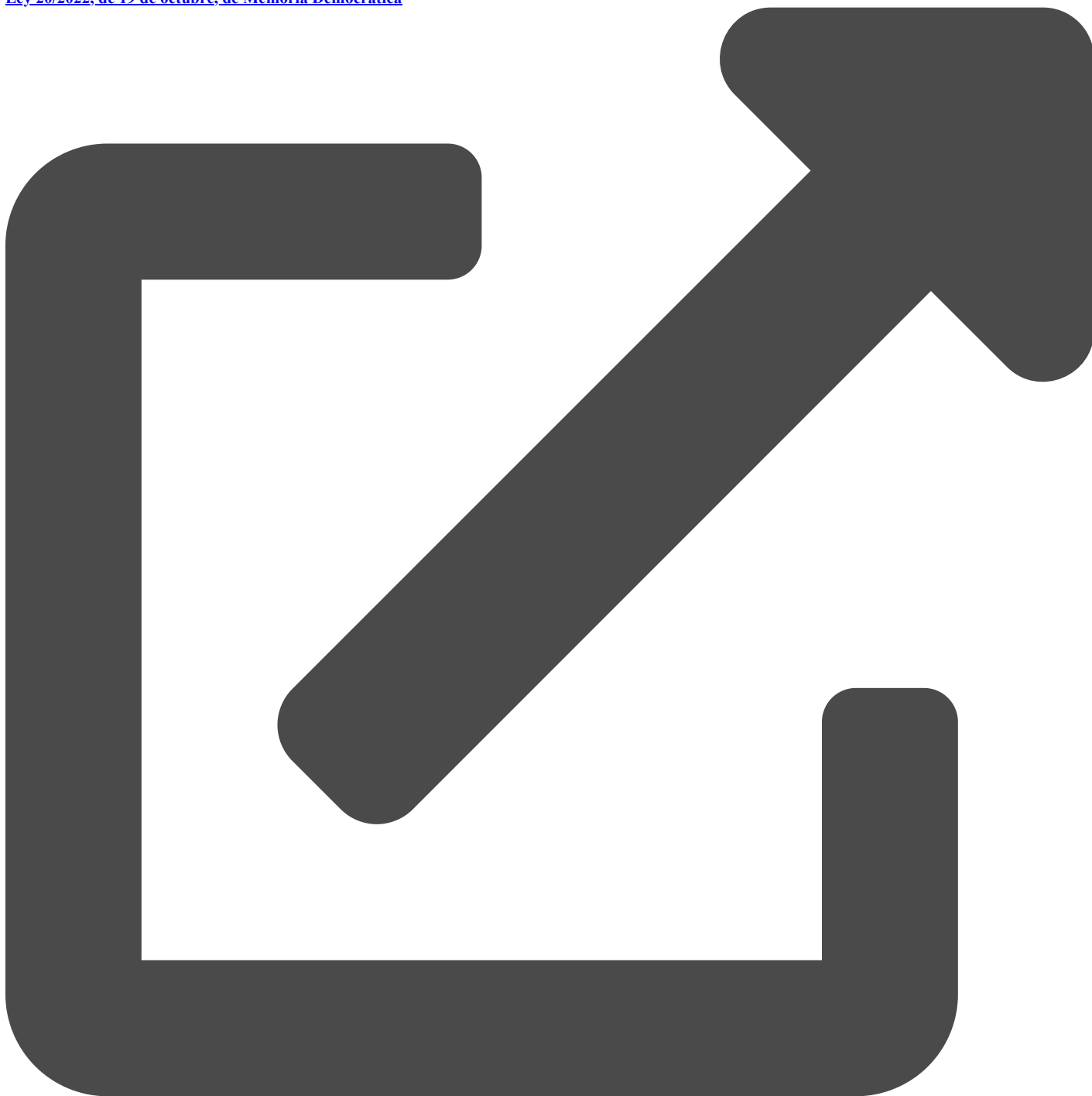
Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil consular

¿Qué recurso existe en caso de denegación?

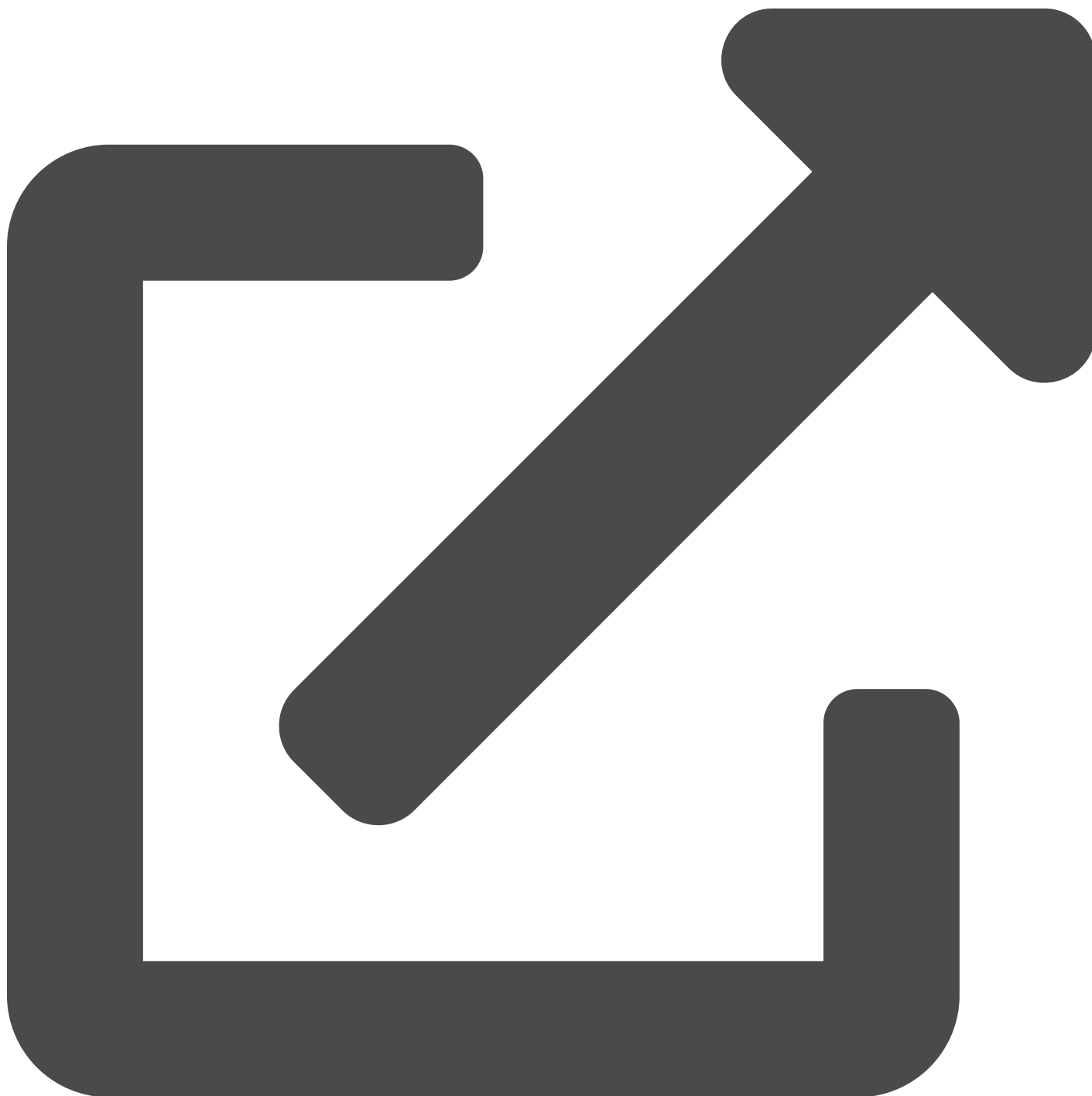
Si el Encargado del Registro Civil denegara la opción a la nacionalidad española por no cumplir los requisitos que dispone la Ley de Memoria Democrática, se le notificará formalmente al interesado, a los efectos de que pueda interponer el correspondiente recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Normativa

- [Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática](#)



- [Instrucción de 25 octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática](#)



Más información

- [Charla con el CRENY el 28 de marzo de 2025 en el Instituto Cervantes](#)
- [Importass, portal de la Tesorería General de la Seguridad Social](#)
- [La Tesorería de la Seguridad Social incorpora móviles extranjeros](#)
- [Programa de exención de visado - Visa Waiver Program de Estados Unidos](#)
- [Abierto plazo de matrícula de ALCE](#)

Banners



- [Cooperación Española](#)



- [Instituto Cervantes](#)



- [Participación pública](#)



- [Red de casas](#)

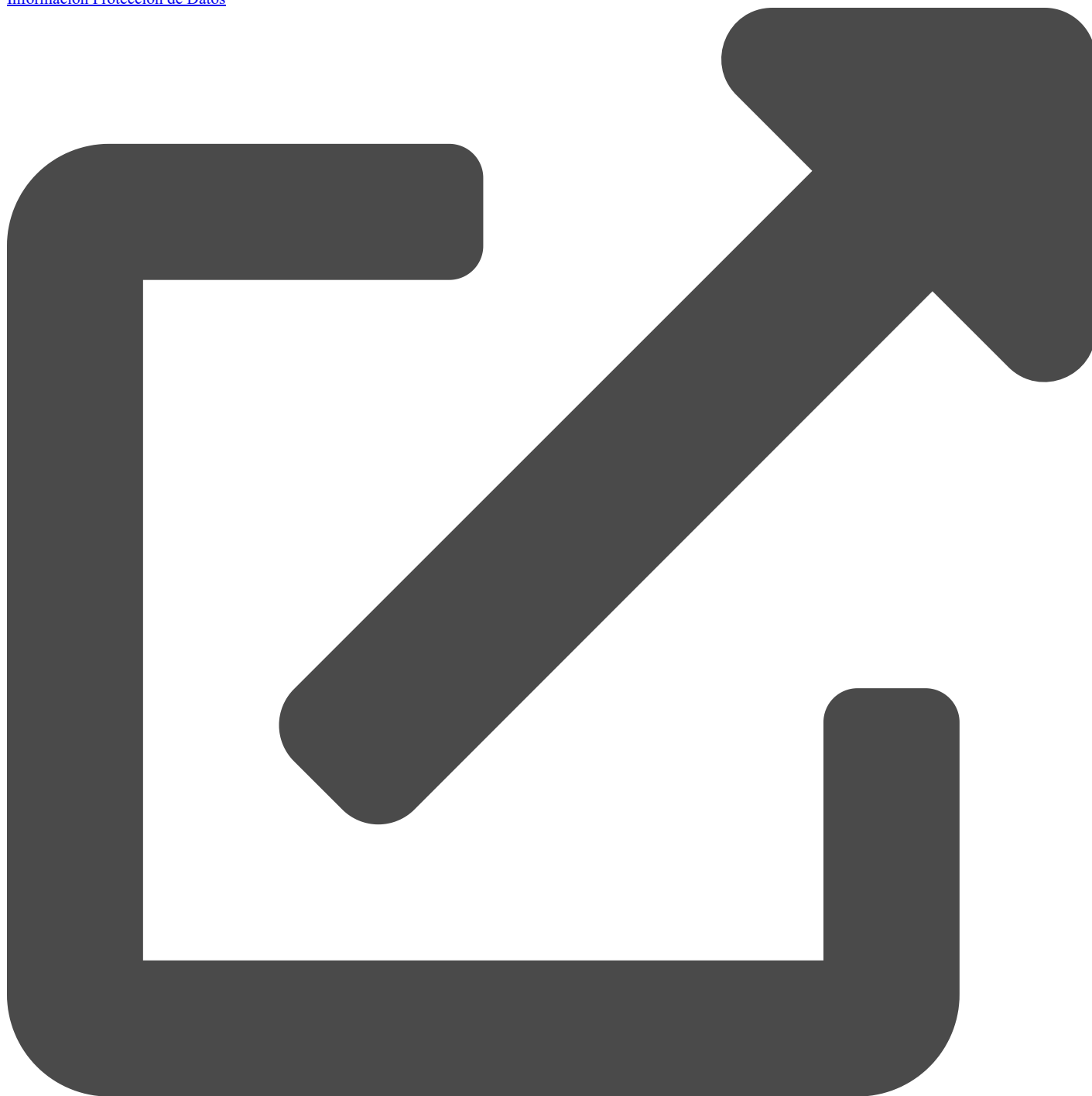


- [Portal de transparencia](#)

Accesos directos

- [Embajadas y Consulados](#)

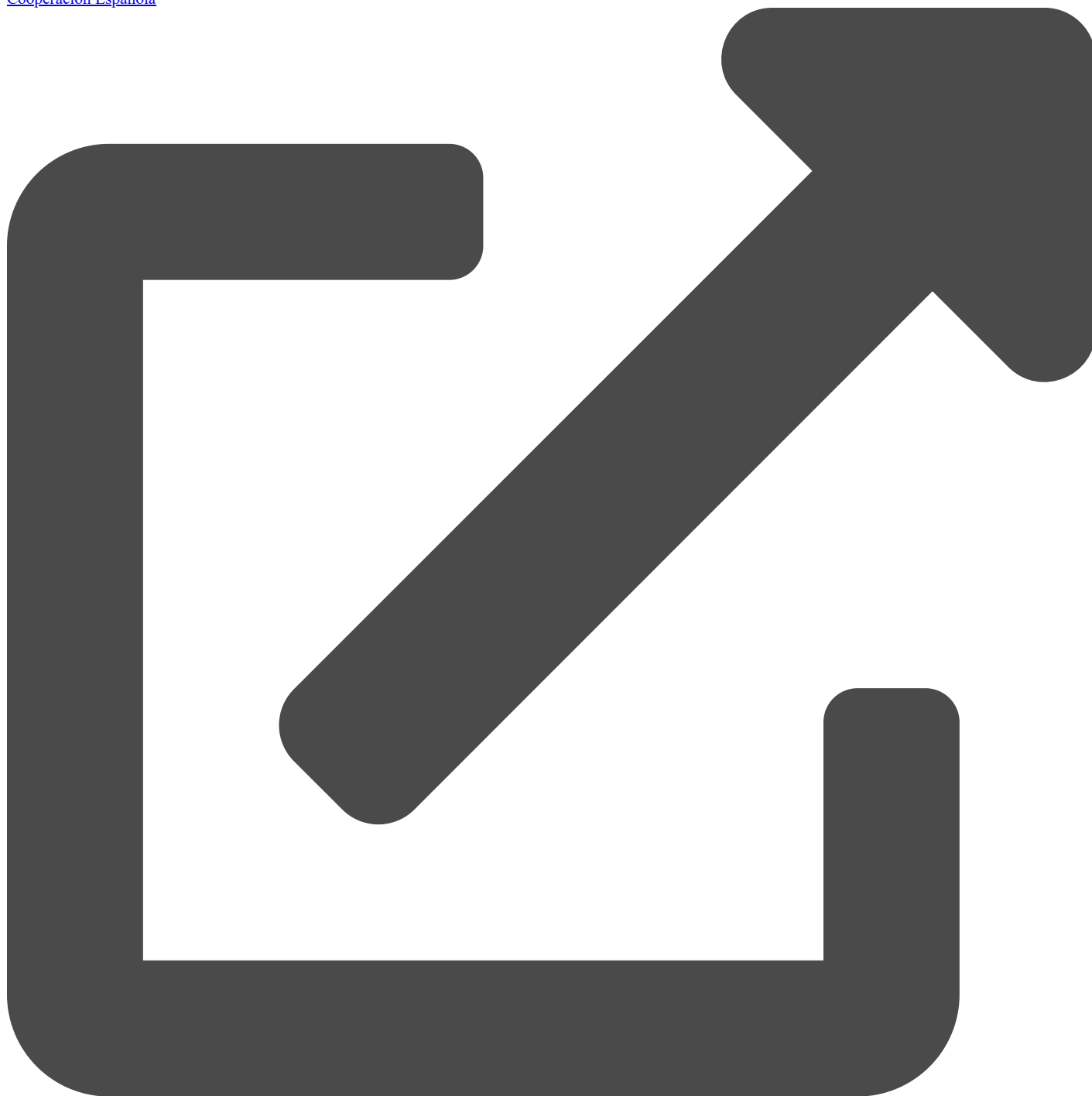
- [Información Protección de Datos](#)



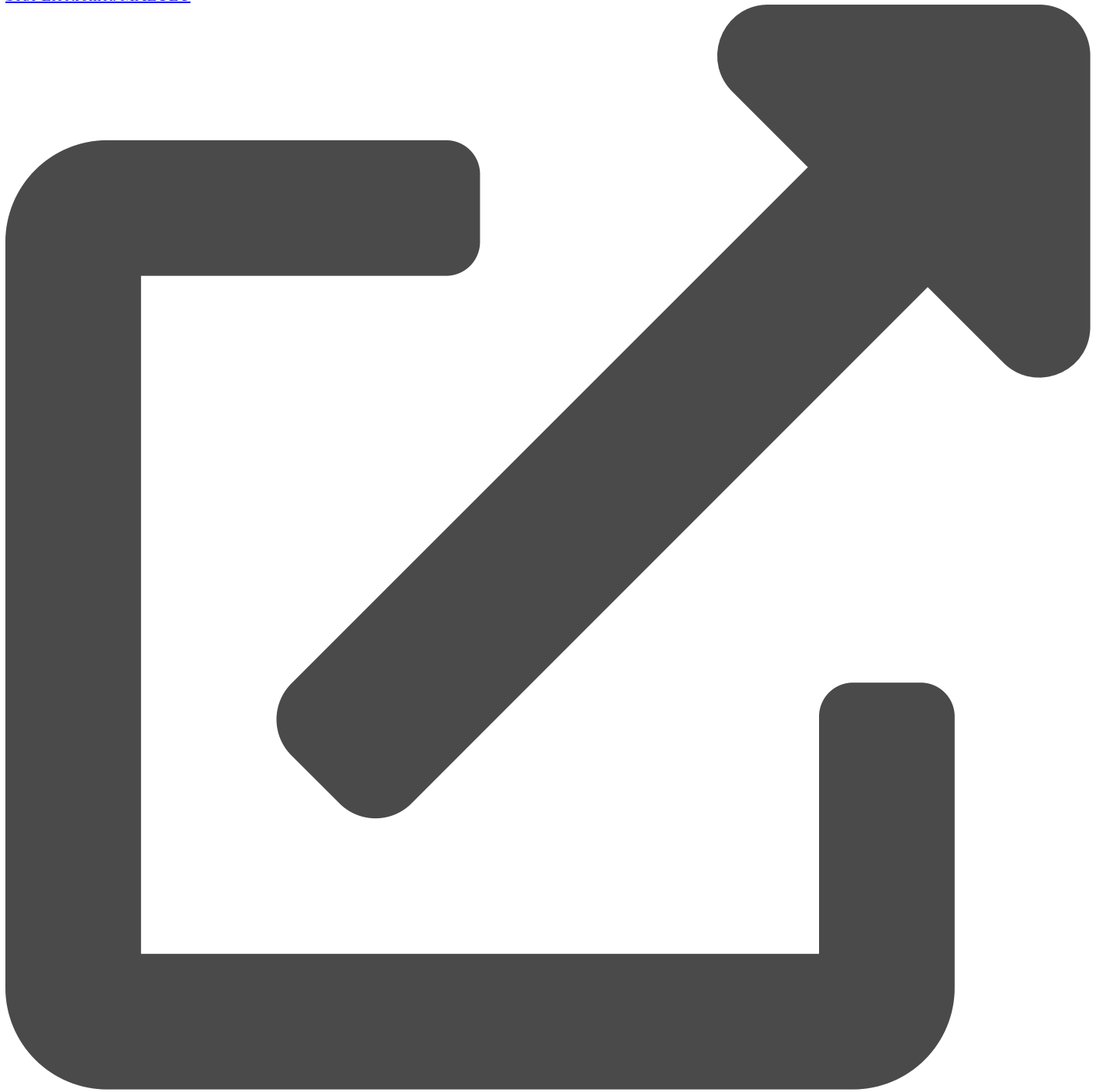
- [Stop acoso sexual y por razón de sexo](#)
- [Preguntas frecuentes](#)
- [Ficha país](#)
- [Datos abiertos](#)
- [Cita previa MAEUEC](#)
- [Sugerencias](#)
- [Participación ciudadana](#)
- [Canal del informante](#)
- [Perfil de contratante](#)

Enlaces de interés

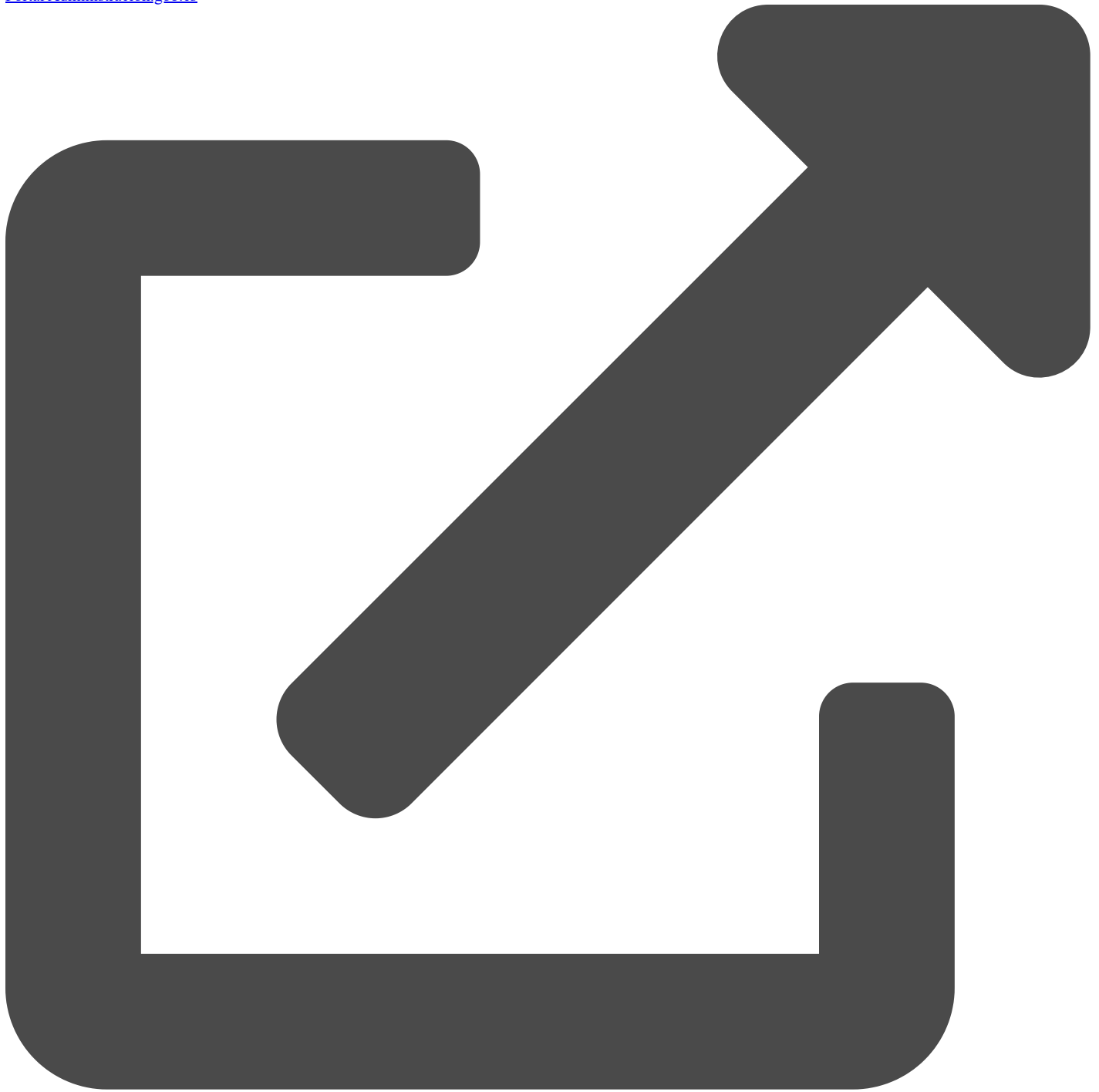
- [Cooperación Española](#)



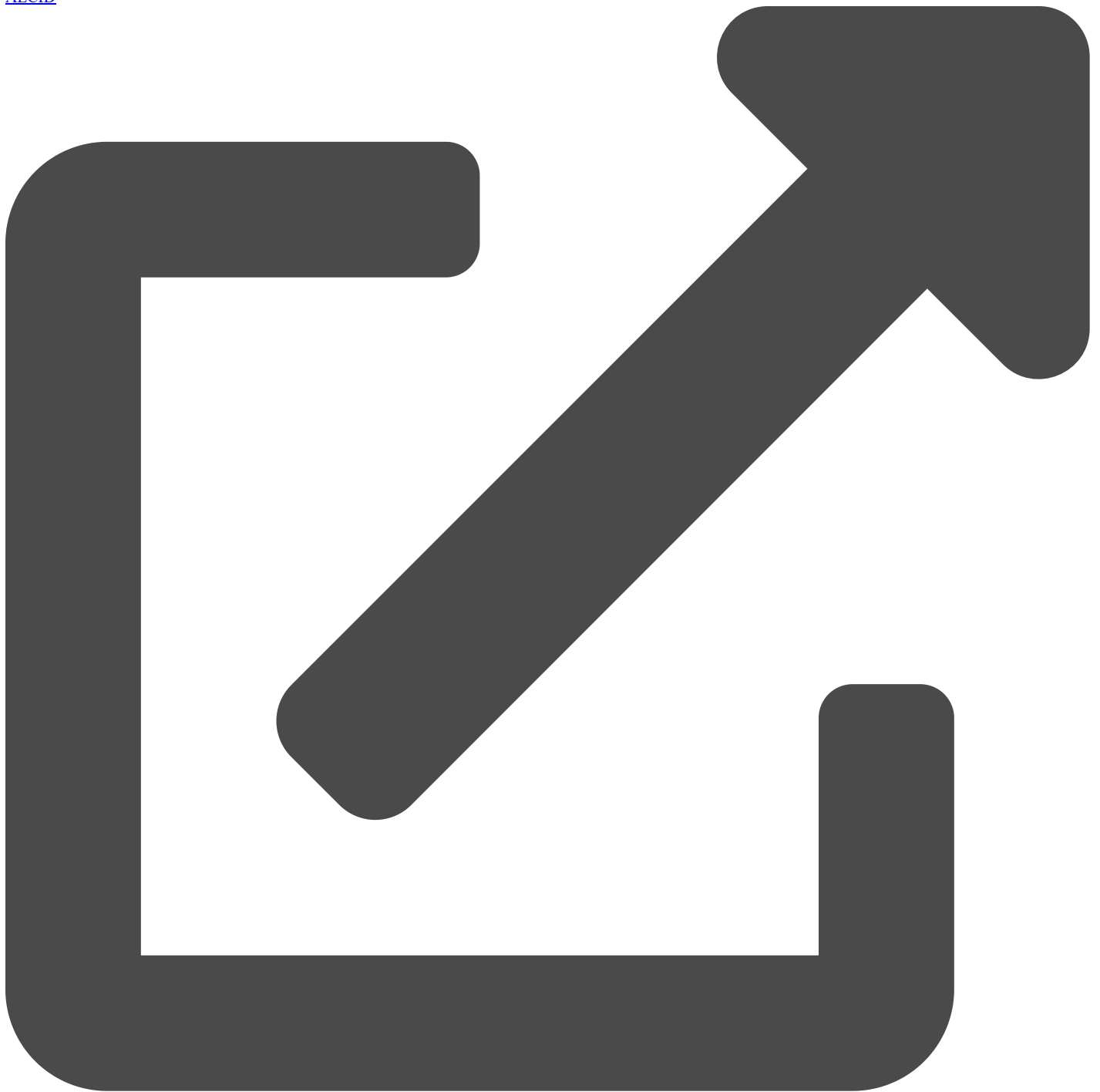
- [Sede Electrónica MAEUEC](#)



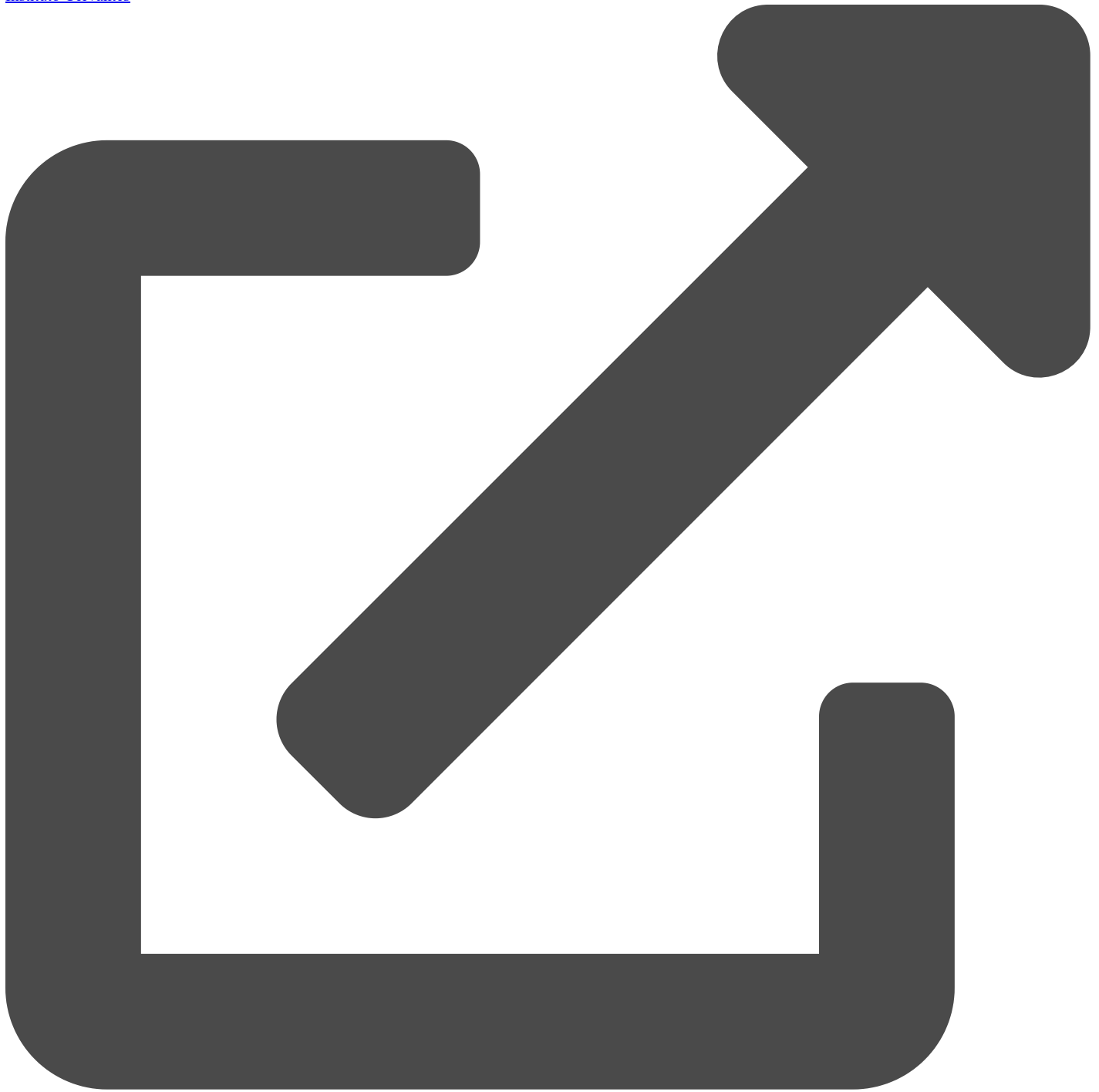
- [Portal Administracion.gob.es](https://portal.administracion.gob.es)



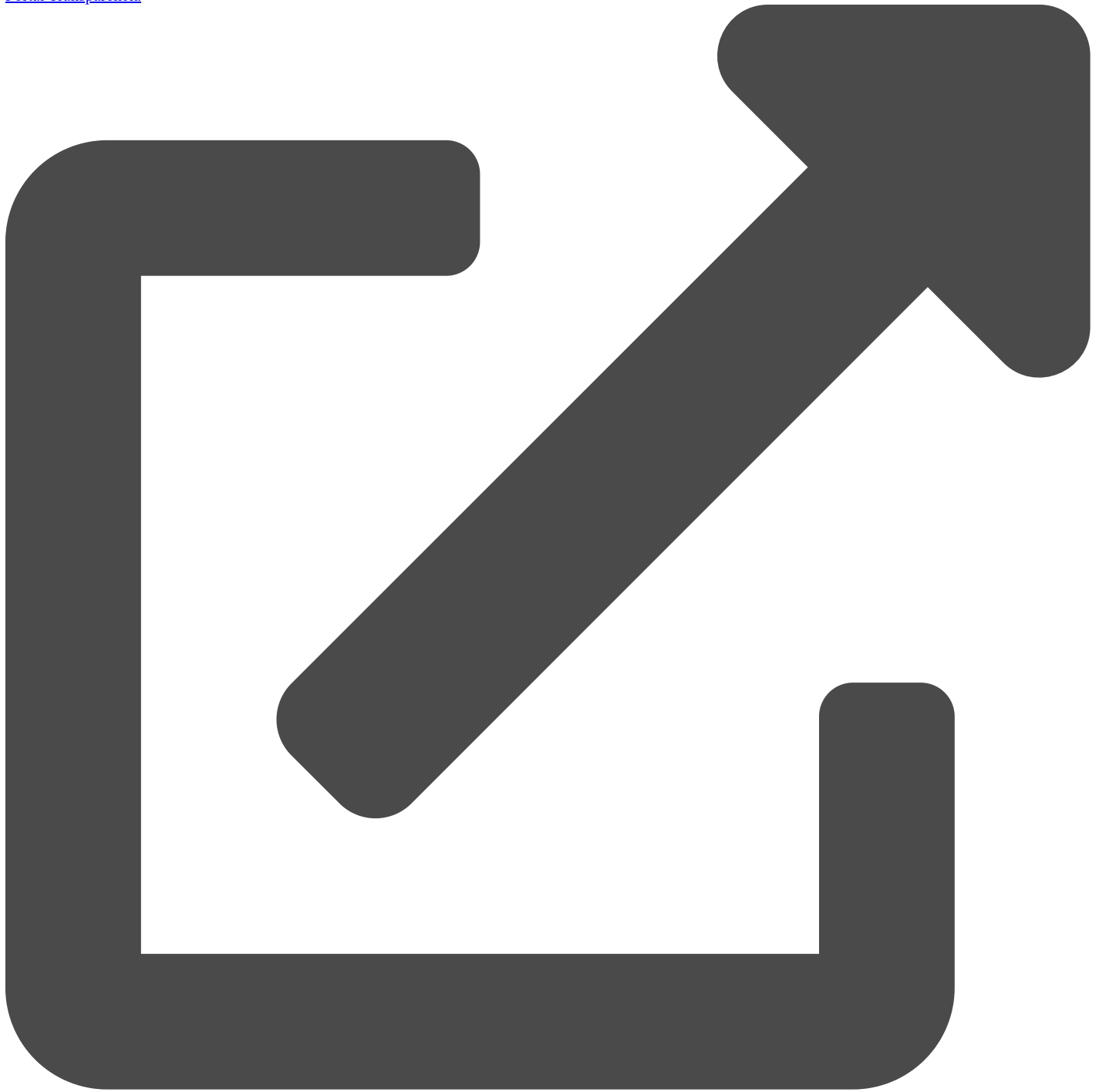
- [AECID](#)



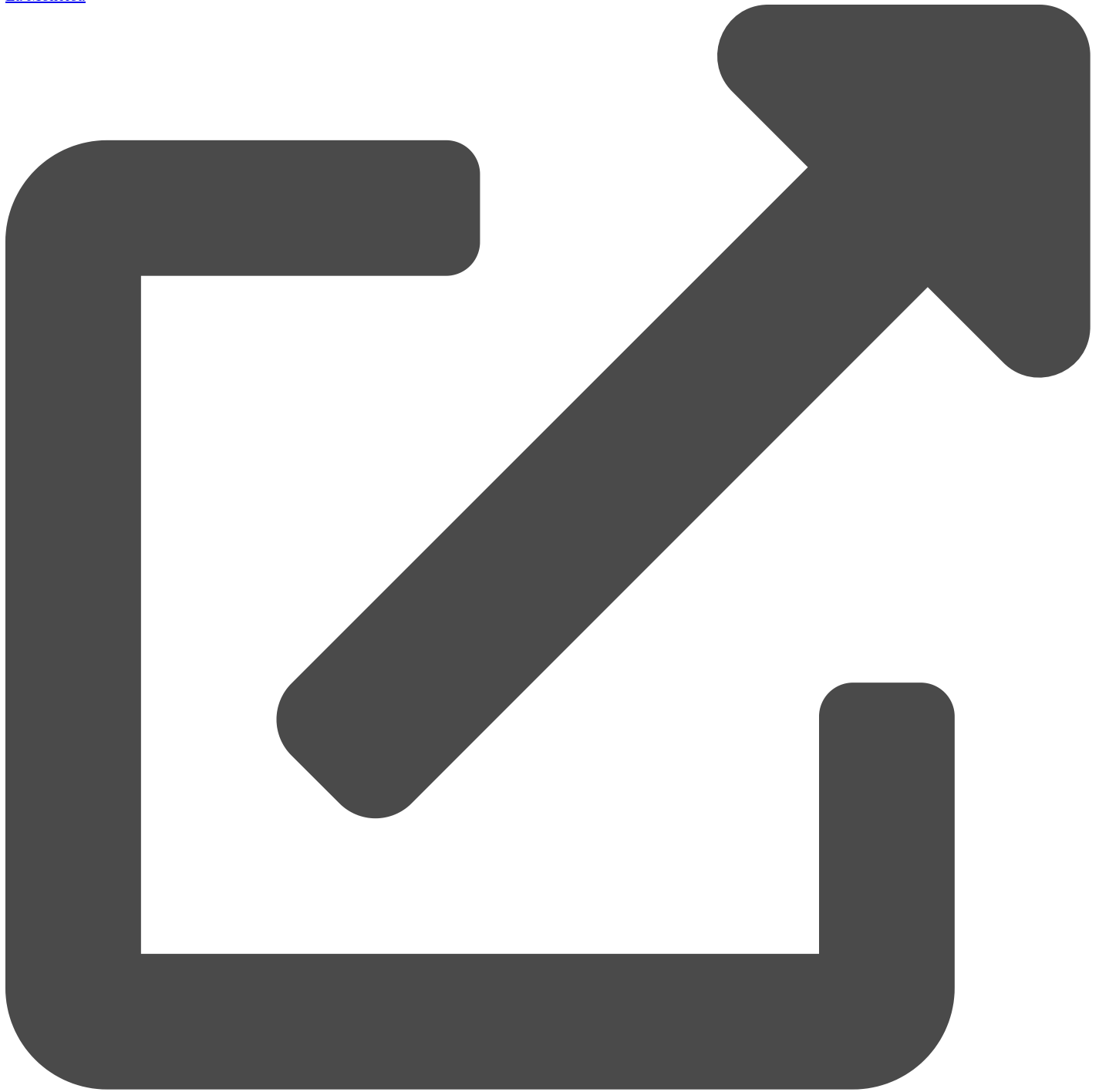
- [Instituto Cervantes](#)



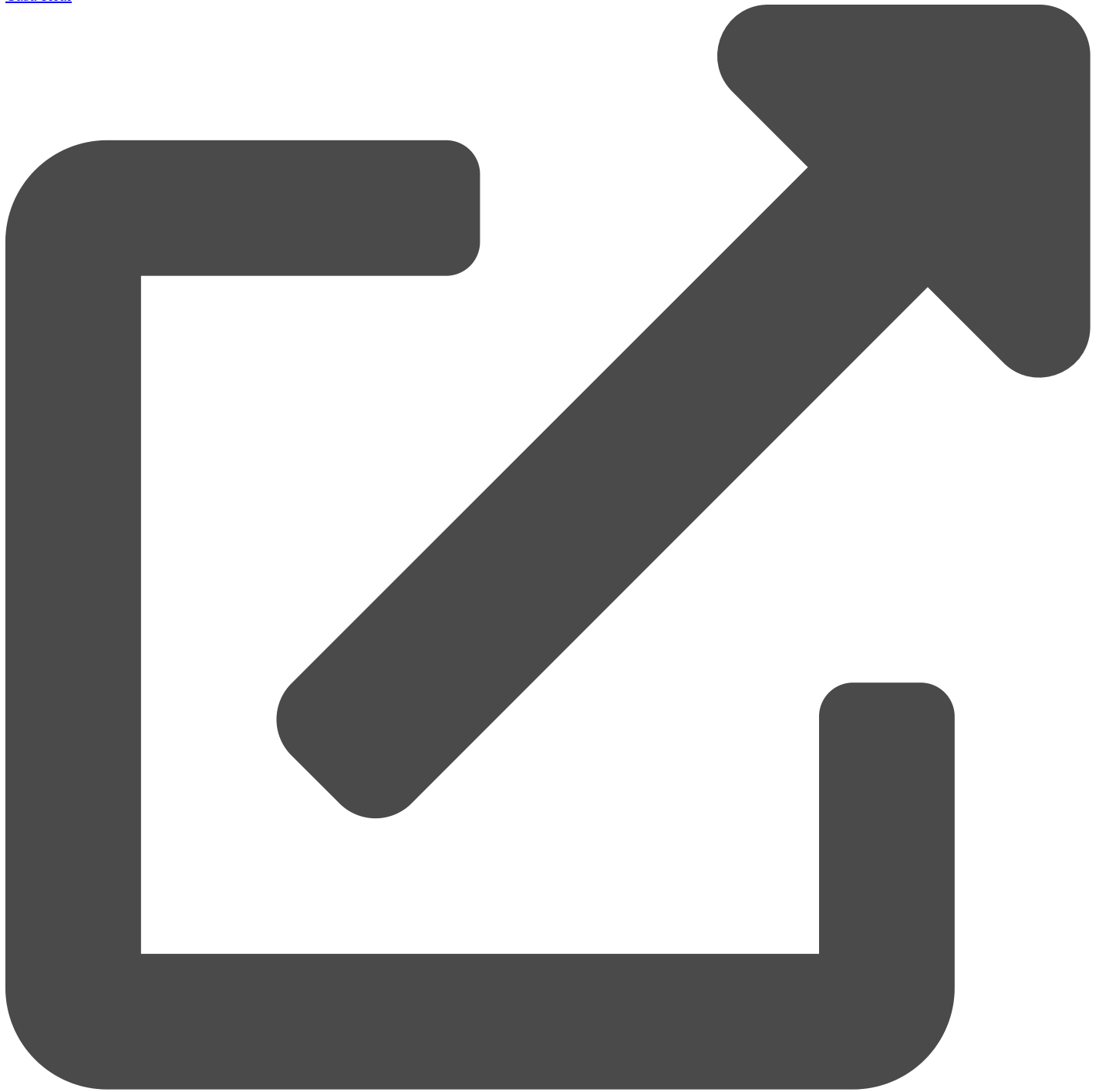
- [Portal Transparencia](#)



- [La Moncloa](#)

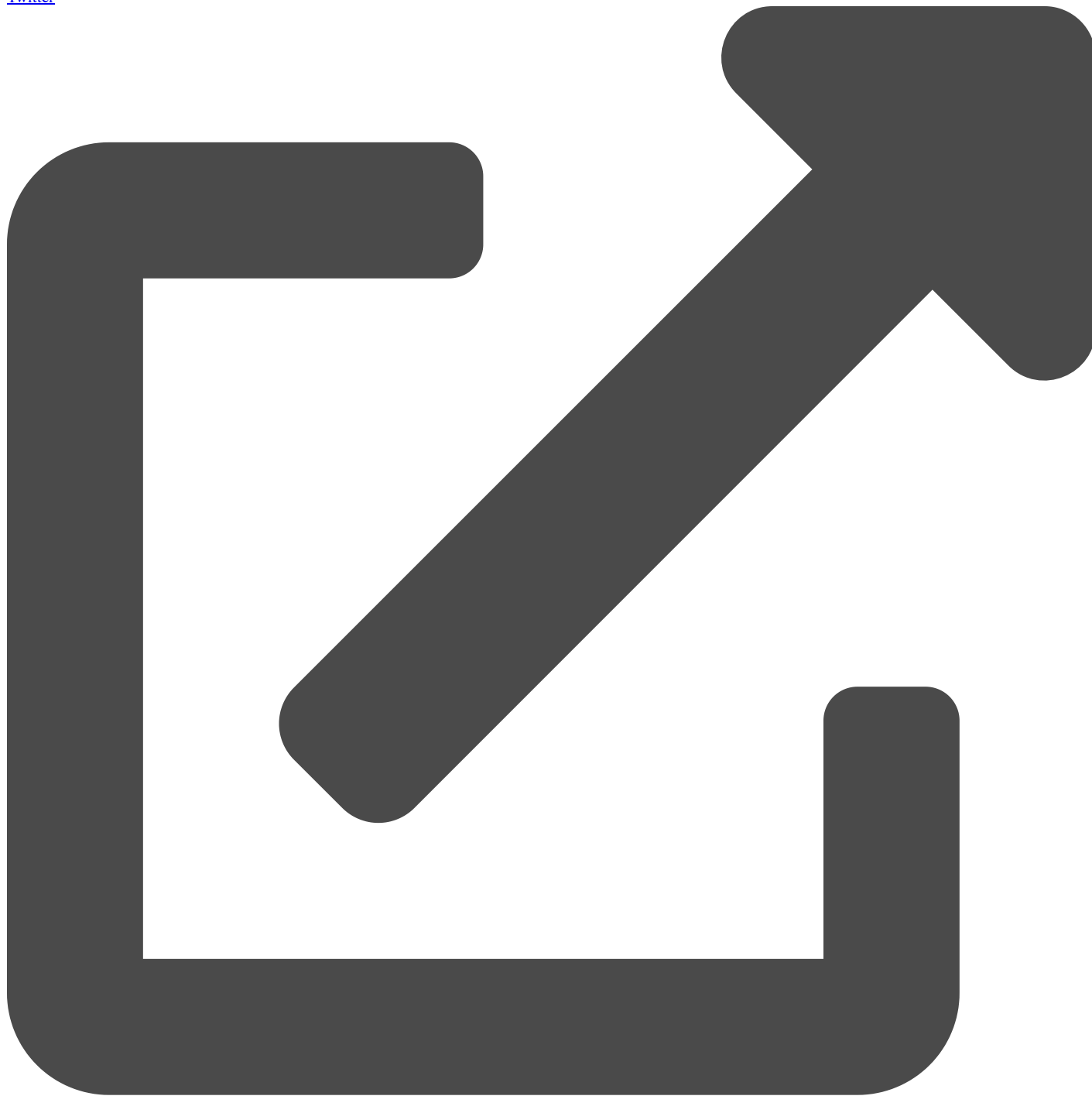


- [Casa Real](#)

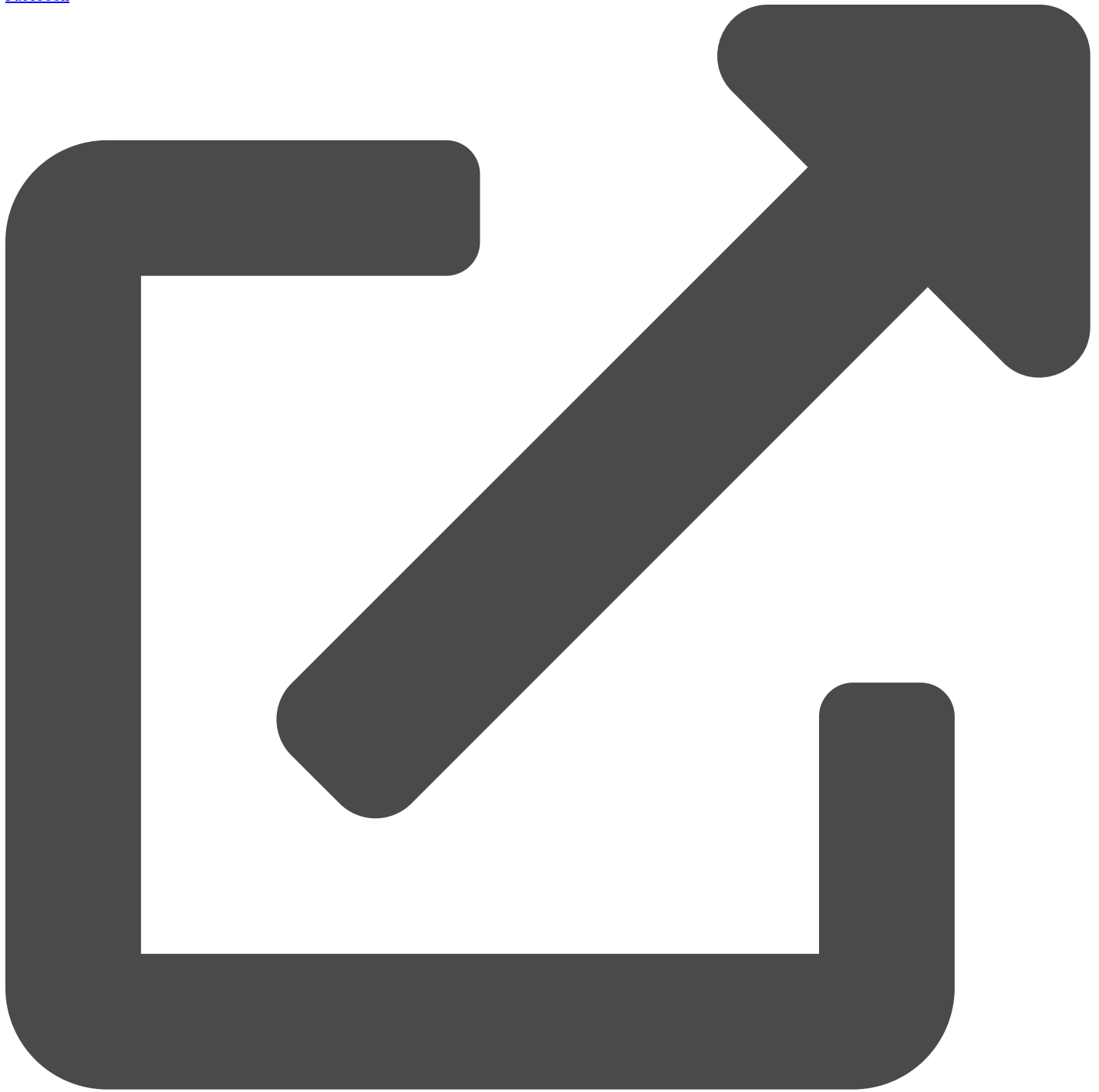


- [Aviso legal](#)
- [Política de privacidad](#)
- [Accesibilidad](#)
- [Guía de navegación](#)
- [Política de cookies](#)
- [Mapa web](#)

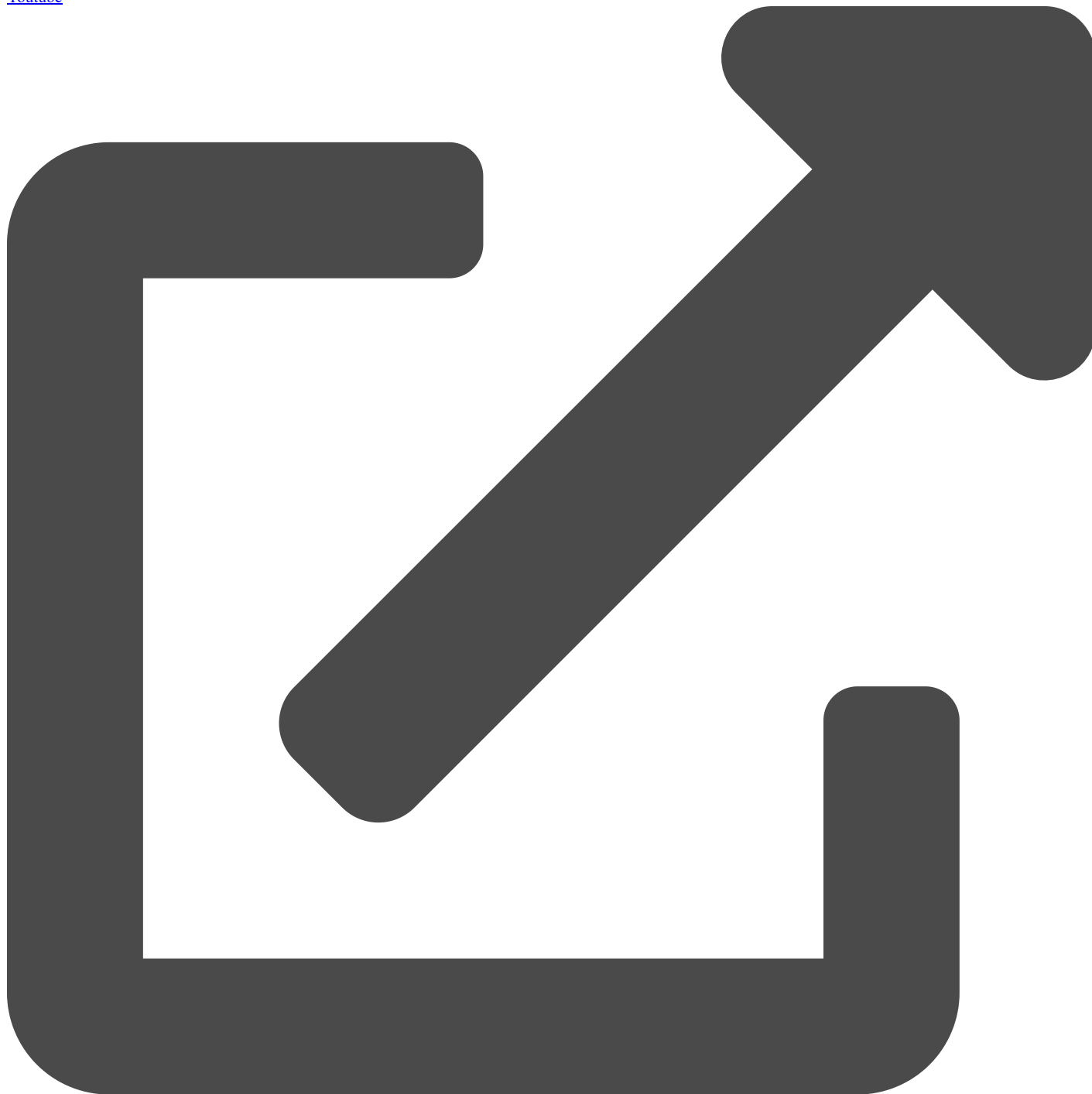
- [Twitter](#)



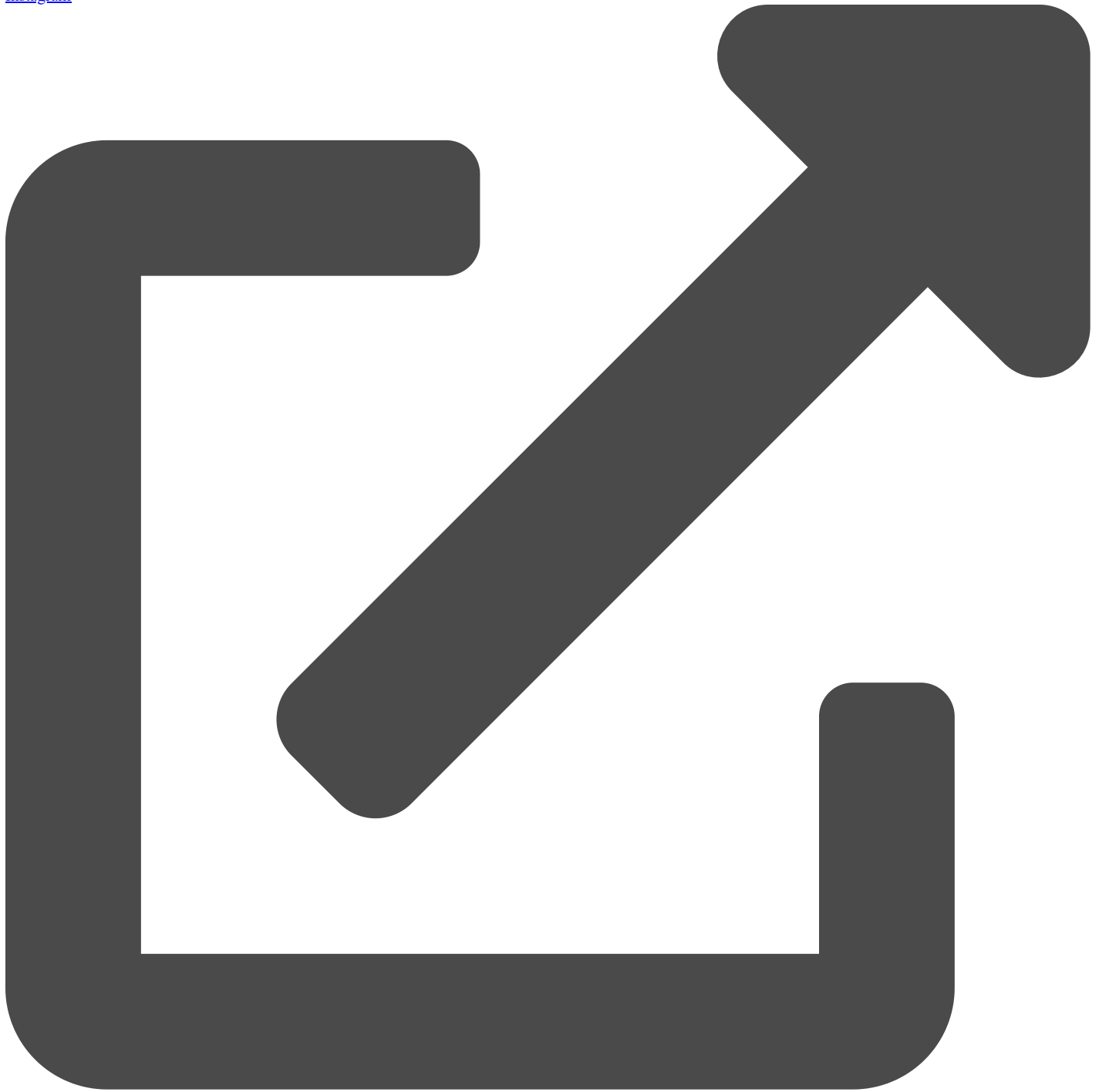
- [Facebook](#)



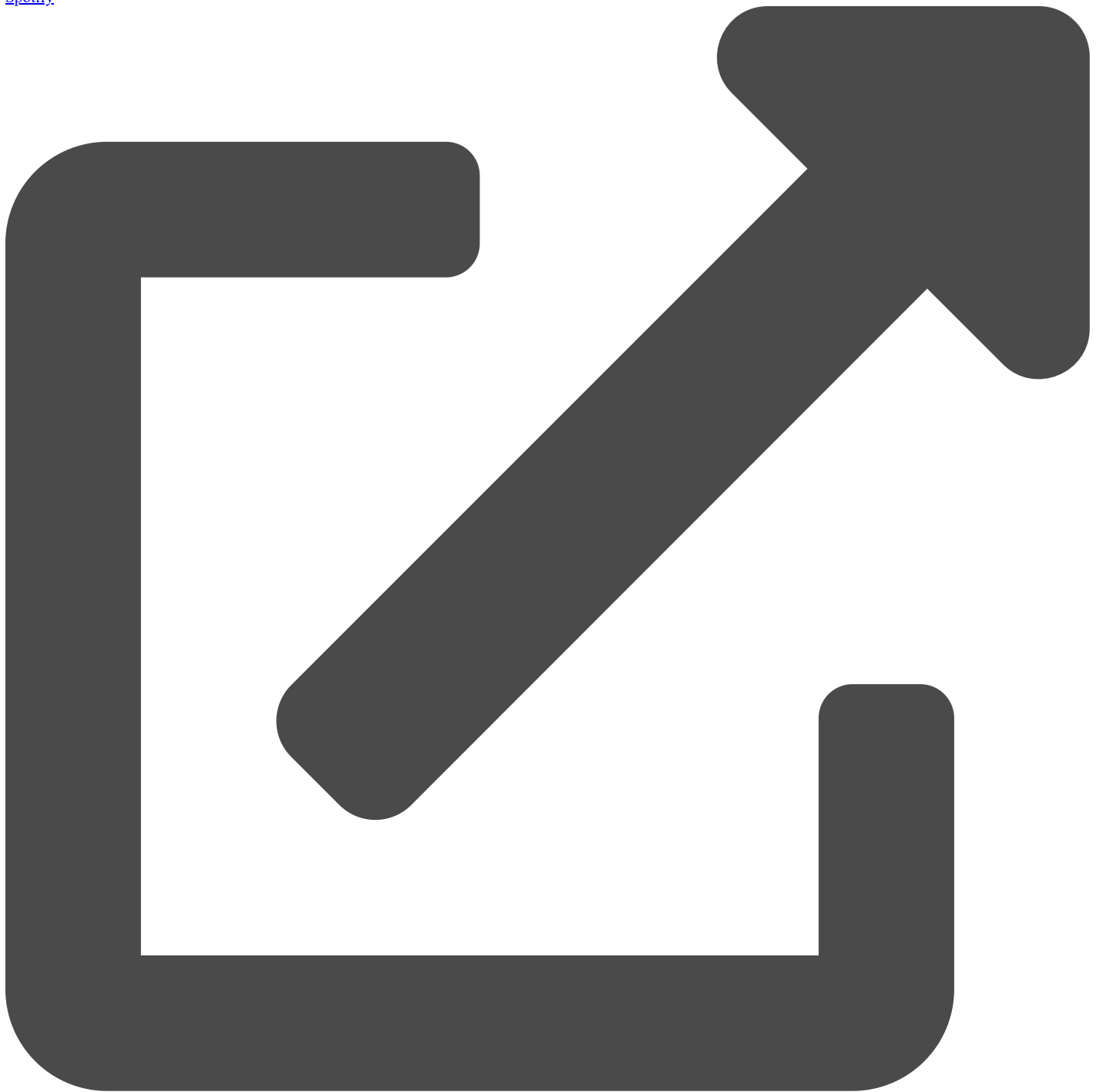
- [Youtube](#)



- [Instagram](#)



- [Spotify](#).



- [RSS](#)



- [Bluesky](#).



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

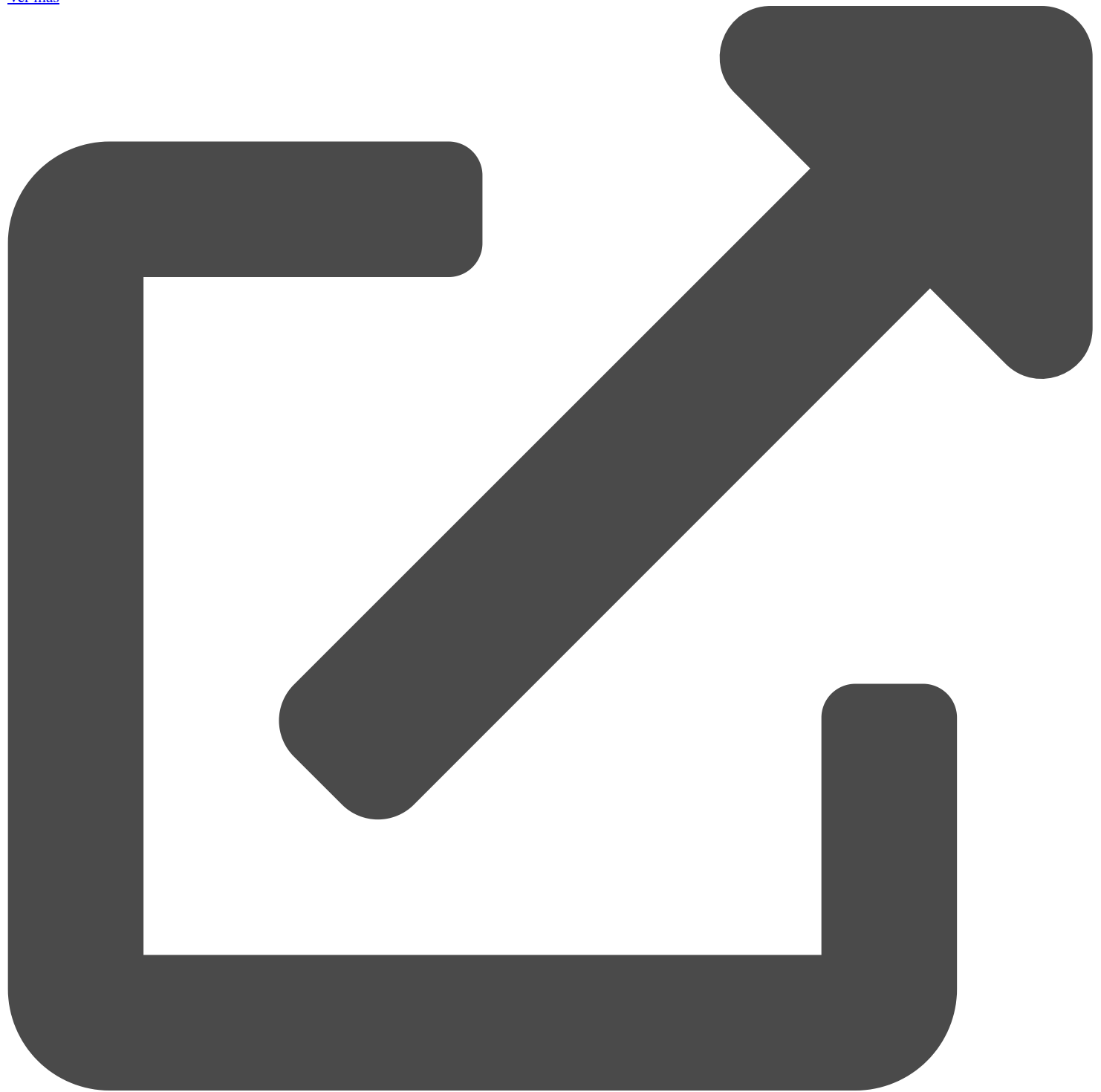
Plaza del Marqués de Salamanca, 8. 28006 Madrid (España)

Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes



Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

[Ver más](#)



Aceptar

Rechazar